



Cour des comptes



Fedris : mission de prévention des accidents du travail auprès des entreprises



Rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants
Bruxelles, décembre 2021



Cour des comptes

Fedris : mission de prévention des accidents du travail auprès des entreprises



Rapport adopté le 1^{er} décembre 2021 par l'assemblée générale de la Cour des comptes

Chiffres clés

Accidents du travail dans le secteur privé (2019)



2,57 millions d'équivalents temps plein (ETP)



120.078 accidents reconnus comme accidents du travail



8.152 accidents graves (au moins)



Environ 157 par semaine



57 accidents mortels

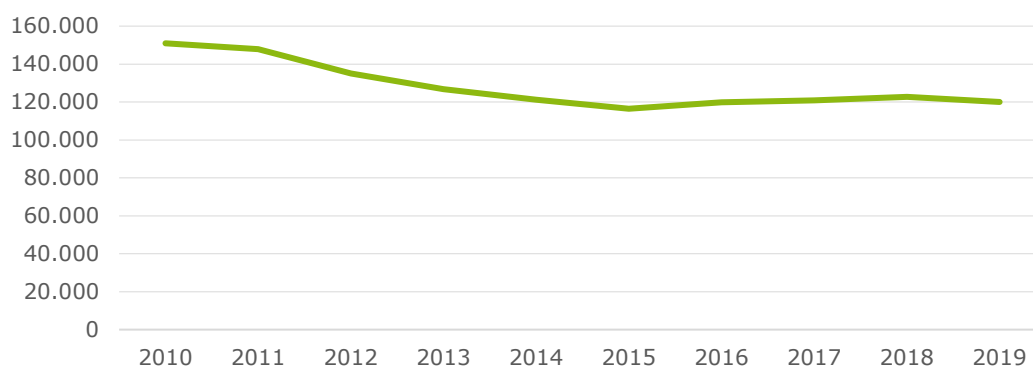


Plus d'un par semaine

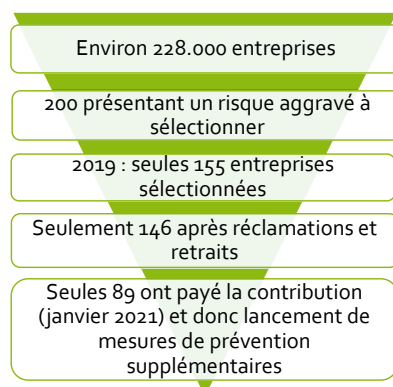


ODD d'ici 2030 :
0 accident mortel

Évolution des accidents du travail dans le secteur privé (2010-2019)



Le régime de risque aggravé couvre trop peu d'entreprises



Synthèse

Parallèlement à une série d'autres mesures, le gouvernement souhaitait accroître la responsabilité financière des employeurs afin de réduire fortement le nombre d'accidents du travail. À cet effet, deux missions de prévention supplémentaires ont été attribuées en 2009 à l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) : mettre en place un système de différenciation des primes et créer un régime de risque aggravé dans le cadre duquel les entreprises présentant un risque aggravé d'accident du travail doivent s'acquitter d'une contribution de prévention supplémentaire.

La Cour des comptes a examiné si le régime légal de ces mesures a été conçu, mis en œuvre et suivi selon les principes de départ.

La différenciation des primes basée sur un système de bonus-malus n'a pas été mise en œuvre, notamment en raison de l'annulation de l'arrêté d'exécution. Fedris étudie actuellement d'autres possibilités d'appliquer le principe légal de la récompense ou de la sanction financière, en fonction des résultats de la politique de prévention. La Cour des comptes recommande aux ministres de prendre position sur la mise en œuvre ou non de la disposition légale relative à la différenciation obligatoire des primes, ou d'envisager une autre solution.

La Cour des comptes a constaté que la mission relative au régime de risque aggravé n'a été remplie que de manière limitée, car seul un nombre restreint d'entreprises (200) doit être sélectionnées. Depuis 2015, Fedris ne parvient même plus à sélectionner ces 200 entreprises. En outre, en raison des critères de sélection, Fedris retient principalement de petites entreprises, alors que seuls 19,1 % des accidents du travail s'y produisent. D'importants secteurs à risque au taux d'emploi élevé, tels que le secteur intérimaire ou le travail portuaire, échappent au régime, bien que de nombreux accidents du travail graves s'y produisent. Le ministre n'a pas encore fixé de modalités pour le travail intérimaire et Fedris n'a pas respecté l'engagement pris dans son contrat d'administration de formuler une proposition visant à attribuer les accidents du travail impliquant des ouvriers portuaires à l'entreprise qui les occupait. Fedris n'a pas non plus respecté son engagement d'établir d'ici 2020 des statistiques des travailleurs détachés victimes d'un accident du travail en Belgique.

Ces dernières années, les assureurs n'ont pas été en mesure de percevoir suffisamment la contribution de prévention. Pour les années de sélection 2015 à 2019, 62,2 % seulement des entreprises en moyenne ont versé cette contribution. En cas de non-paiement, le régime de risque aggravé ne conduit pas à plus de prévention. En outre, le taux de perception est plus faible dans les secteurs à haut risque. La réglementation ne prévoit d'ailleurs pas de sanctionner le non-paiement. Il n'est pas non plus exclu que le plan d'action financé par la contribution de prévention et élaboré par les assureurs fasse double emploi avec les actions initiées par les services de prévention de l'entreprise dans le cadre de la loi relative au bien-être, par exemple à la suite d'un « rapport circonstancié » en cas d'accident du travail grave.

La stratégie nationale en matière de bien-être au travail 2016-2020 devait conduire le SPF Emploi et Fedris à améliorer ensemble l'application de la réglementation en matière de prévention des accidents du travail graves. La convention de collaboration entre Fedris et le SPF Emploi de 2020 ne garantit pas encore une harmonisation suffisante, parce que les informations disponibles

auprès du SPF Emploi (dont les mesures de prévention) ne sont pas numérisées et que les données des rapports circonstanciés et les mesures de prévention prises ne peuvent pas être reliées directement à la base de données des accidents du travail de Fedris.

Les modifications apportées au régime de risque aggravé en 2015 et 2019 n'ont pas encore suffisamment amélioré l'efficacité du régime. Le seuil de 200 entreprises à sélectionner n'a plus été atteint et les instituts de prévention et le SPF Emploi n'ont pas endossé un rôle plus actif.

Les adaptations de la réglementation récemment proposées peuvent donner lieu à la sélection d'un plus grand nombre d'entreprises et à une meilleure perception de la contribution de prévention. Cependant, les critères de sélection et le nombre d'entreprises à sélectionner ne changent pas significativement, de sorte que l'incidence éventuelle du régime de risque aggravé sur la prévention des accidents du travail reste très limitée. La raison d'être même du régime est donc remise en question.

La Cour des comptes recommande aux ministres et administrations compétents d'évaluer si le régime de risque aggravé entraîne effectivement une diminution du nombre d'accidents du travail et, si nécessaire, de reconsidérer le régime. En attendant, la gestion du régime peut être améliorée en ce qui concerne la sélection des entreprises, la perception et le suivi de l'utilisation de la contribution de prévention ainsi que l'harmonisation de la politique de prévention entre Fedris et le SPF Emploi.

Dans leur réponse conjointe, le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et le ministre de l'Économie et du Travail ont déclaré qu'ils avaient examiné le rapport de la Cour des comptes avec les organismes concernés afin d'aboutir à un plan d'action basé sur les recommandations.

Chapitre 1**Introduction 13**

1.1	Accidents sur le lieu de travail	13
1.2	Politique de prévention des accidents du travail	14
1.2.1	Rôle du SPF Emploi et de Fedris	14
1.2.2	Plan Pharaon et stratégie nationale en matière de bien-être au travail	14
1.3	Audit	16
1.3.1	Questions et normes d'audit	16
1.3.2	Méthode d'audit	16
1.3.3	Calendrier de l'audit	17

Chapitre 2**Différenciation des primes et régime de risque aggravé : conception et finalité 19**

2.1	Mission légale des acteurs	19
2.1.1	Différenciation des primes	19
2.1.2	Régime de risque aggravé	19
2.2	Principe légal à l'origine de la différenciation des primes	21
2.3	Principe légal à l'origine du régime de risque aggravé	23
2.4	Conclusion partielle	23

Chapitre 3**Sélection des entreprises présentant un risque d'accidents du travail accru 25**

3.1	Identification et sélection des entreprises présentant un risque aggravé	25
3.1.1	Sélection	25
3.1.2	Profil des entreprises sélectionnées	26
3.1.3	Adaptation des normes de sélection	28
3.1.4	Réclamation de l'entreprise contre sa sélection	28
3.2	Élargissement éventuel de la base de sélection	30
3.2.1	Élargissement aux intérimaires et aux ouvriers portuaires reconnus	30
3.2.2	Accidents impliquant des travailleurs détachés	36
3.3	Conclusion partielle	39

Chapitre 4**Perception de la contribution de prévention 41**

4.1	Procédure de perception	41
4.2	Taux de perception global limité	41
4.2.1	Absence d'uniformité du suivi de la perception	42
4.2.2	Taux de perception faible dans certains secteurs à risque élevé d'accidents du travail	42
4.2.3	Caractère légalement contraignant limité de la contribution de prévention	43
4.3	Gestion du taux de perception limité depuis 2018	44
4.3.1	Adaptations de la procédure de perception en 2018	44
4.3.2	Adaptations de la procédure de perception après 2018	44
4.4	Conclusion partielle	45

Chapitre 5**Suivi par Fedris et le SPF Emploi 47**

- 5.1 Suivi de l'utilisation de la contribution de prévention 47
- 5.2 Harmonisation de la politique de prévention entre acteurs publics 48
- 5.3 Conclusion partielle 49

Chapitre 6**Conclusions et recommandations 51**

- 6.1 Conclusions 51
- 6.2 Recommandations 52
- 6.3 Synthèse des recommandations 54

Annexes

- Annexe 1** Ligne du temps pour une entreprise sélectionnée en tant qu'entreprise présentant un risque aggravé 59
- Annexe 2** Lettre conjointe du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du ministre de l'Économie et du Travail 60

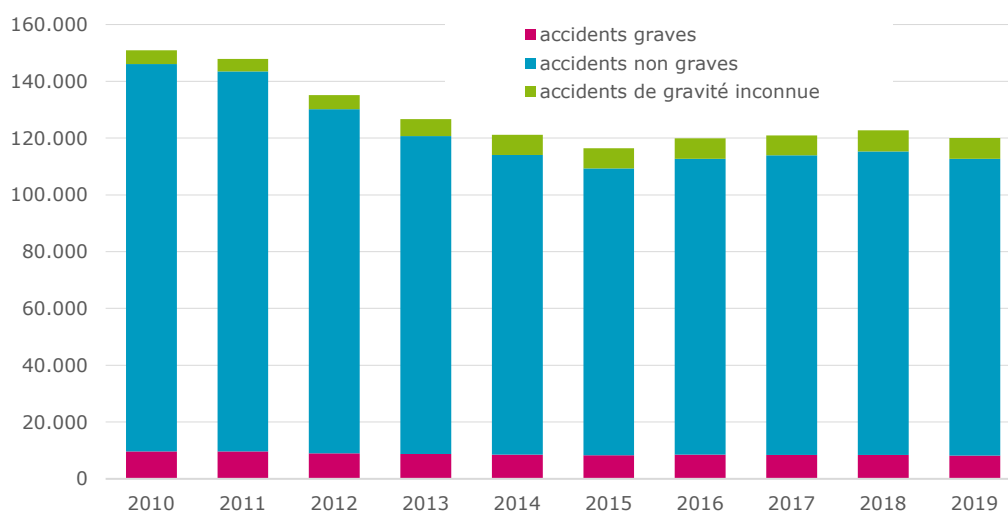
Chapitre 1

Introduction

1.1 Accidents sur le lieu de travail

En 2019, 120.078 accidents du travail ont été enregistrés en Belgique dans le secteur privé ; il s'agit des accidents sur le lieu de travail (et non sur le trajet domicile-lieu de travail)¹. Ce nombre a diminué de 20,4 % par rapport à 2010. Les chiffres stagnent toutefois depuis 2014. Le niveau le plus bas a été atteint en 2015 (116.447 accidents). Ces dix dernières années, le nombre d'accidents du travail graves² a baissé dans une moindre mesure (-15,1 %) : 8.152 accidents en 2019, contre 9.605 en 2010. En 2019, 57 accidents mortels étaient encore signalés. Si la tendance se poursuit, la Belgique n'atteindra pas l'objectif de ne plus enregistrer aucun accident du travail mortel d'ici 2030 fixé dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD)³.

Figure 1 – Évolution du nombre d'accidents du travail graves et non graves



Source : Cour des comptes à partir des données de Fedris

¹ Dans ce rapport, « accident du travail » signifie « accident sur le lieu de travail ».

² Les accidents graves sur le lieu de travail incluent tous les accidents mortels ainsi que les accidents donnant lieu à une lésion permanente ou temporaire recensée dans la liste du code du bien-être au travail. Il s'agit d'accidents du travail qui se produisent sur le lieu de travail même et qui, en raison de leur gravité, requièrent une enquête spécifique approfondie en vue de prendre des mesures pour éviter qu'ils se reproduisent (article 94bis, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail). Chiffres établis sur la base des tableaux statistiques 2019 de Fedris concernant l'évolution des accidents sur le lieu de travail et sur le chemin du travail dans le secteur privé pour la période 1985-2019.

³ Bureau fédéral du plan, *Analyse de l'évolution de la tendance en matière d'accidents du travail mortels dans le cadre du suivi des indicateurs belges pour les ODD*, <https://indicators.be>.

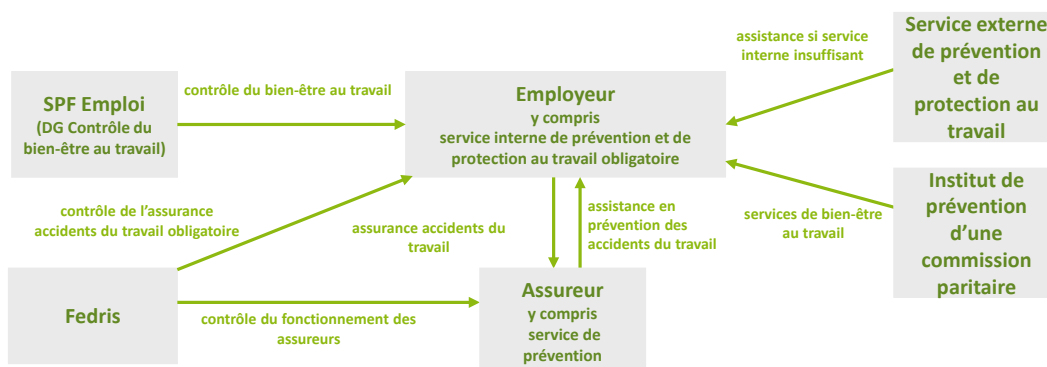
1.2 Politique de prévention des accidents du travail

1.2.1 Rôle du SPF Emploi et de Fedris

Les employeurs sont tenus de garantir le bien-être de leurs travailleurs⁴. Dans le cadre de la politique de prévention, ils doivent notamment prendre des mesures qui visent à prévenir les accidents, à enquêter sur ceux survenus et à éviter qu'ils se reproduisent. Chaque employeur doit dès lors disposer d'un service interne de prévention et de protection au travail et, au besoin, s'affilier à un service externe⁵. La Direction générale du contrôle du bien-être au travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (ci-après le « SPF Emploi ») contrôle le bien-être au travail auprès des employeurs.

Par ailleurs, les employeurs du secteur privé sont tenus de contracter une assurance accidents du travail auprès d'un assureur privé et de déclarer les accidents auprès de cet assureur⁶. L'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) contrôle notamment le respect de l'obligation d'assurance des employeurs ainsi que la gestion des dossiers d'accident du travail par les assureurs. La prévention figure aussi parmi ses missions⁷.

Figure 2 – Compétences en prévention des accidents du travail



Source : Cour des comptes

1.2.2 Plan Pharaon et stratégie nationale en matière de bien-être au travail

En 2004, le gouvernement a souhaité remédier au nombre trop élevé d'accidents du travail au moyen du plan d'action fédéral pour la réduction des accidents du travail (plan Pharaon). Le plan visait à améliorer la sécurité sur le lieu de travail avec l'aide de tous les acteurs impliqués dans la politique de prévention et ainsi réduire principalement le

⁴ Voir la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, à savoir la « loi Bien-être ». Il s'agit de la loi de base concernant la sécurité et la santé au travail, dont les arrêtés d'exécution sont repris dans le code du bien-être au travail.

⁵ Lorsque le service interne de prévention n'est pas en mesure d'assurer certaines tâches, par exemple, si l'entreprise ne dispose pas d'un conseiller en prévention possédant une formation complémentaire.

⁶ Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

⁷ Avant 2017, le Fonds des accidents du travail (FAT) et le Fonds des maladies professionnelles (FMP) étaient respectivement chargés des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le 1^{er} janvier 2017, ces deux organismes ont fusionné pour créer Fedris.

nombre d'accidents du travail donnant lieu à une lésion permanente⁸. Le gouvernement souhaitait notamment intensifier les contrôles en engageant davantage d'inspecteurs et en augmentant le nombre d'inspections, simplifier la réglementation et attribuer une plus grande responsabilité financière aux employeurs, en fonction de leurs efforts en matière de prévention.

Dans ce contexte, le gouvernement a élargi la mission de Fedris en 2006 en instaurant deux mesures après concertation avec les partenaires sociaux et le secteur de l'assurance⁹ :

- une différenciation obligatoire des primes sous forme de bonus-malus ;
- une contribution de prévention supplémentaire pour les entreprises présentant un risque plus élevé d'accidents du travail (ci-après le « régime de risque aggravé »).

Ces deux initiatives de responsabilisation ont été introduites simultanément par une loi, étant donné que leur contenu est lié (sanctionner et récompenser un employeur), dans le but de réduire le plus drastiquement possible le nombre d'accidents.

Diminuer le nombre d'accidents du travail demeure depuis lors un objectif stratégique important. La stratégie nationale en matière de bien-être au travail 2008-2012 visait à réduire le plus rapidement possible le nombre d'accidents de 25 %¹⁰. La baisse observée pour 2008-2011 s'est toutefois limitée à environ 10 %. Une étude menée à la demande du SPF Emploi a révélé que cette diminution n'était pas directement attribuable à la mise en œuvre de la stratégie¹¹.

La stratégie nationale 2016-2020 ne contenait plus d'objectifs chiffrés. Elle prévoyait uniquement que tout devait être mis en œuvre pour diminuer le nombre d'accidents du travail. Il n'existe plus de stratégie nationale depuis 2021. Ni l'accord du gouvernement ni les dernières notes de politique générale des ministres du Travail et des Affaires sociales ne font état d'initiatives relatives à la prévention des accidents du travail émanant des services publics. Dans leur réponse conjointe au projet de rapport, les ministres ont indiqué qu'ils consacreront dans leurs notes de politique générale pour 2022 un chapitre aux thèmes identifiés dans cet audit et que la prévention des accidents du travail sera également explicitement reprise dans la nouvelle stratégie nationale belge en matière de bien-être au travail qui est en cours d'élaboration¹².

⁸ Les accidents du travail sont définis dans la réglementation relative aux accidents du travail graves conformément au chapitre XIbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et introduits par la loi-programme du 27 décembre 2004, plus précisément comme repris au titre 6 du livre 1^{er} du code du bien-être au travail en ce qui concerne les mesures ainsi que dans la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.

⁹ Articles 49bis à 49quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, introduits par les lois des 13 juillet et 27 décembre 2006 et entrés en vigueur le 1^{er} janvier 2009.

¹⁰ La stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail de la Commission européenne avait préconisé cette baisse de 25 % et demandé à chaque État membre d'élaborer une stratégie nationale à cet effet.

¹¹ Prevent, *Évaluation de la stratégie nationale en matière de bien-être au travail 2008-2012 à la demande du SPF Emploi. Rapport final. Synthèse*, juin 2013, p. 8, <https://emploi.belgique.be>.

¹² À cet égard, la stratégie nationale belge est liée au nouveau cadre stratégique de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail 2021-2027.

Vu que le nombre d'accidents du travail ne diminue plus et que les nouvelles missions de Fedris ont été introduites il y a plus de dix ans, la Cour des comptes a examiné les deux mesures de 2006, à savoir la différenciation obligatoire des primes et le régime de risque aggravé.

1.3 Audit

1.3.1 Questions et normes d'audit

La différenciation des primes et le régime de risque aggravé constituent deux mesures importantes dans le cadre de la mission de prévention de Fedris. Cet audit examine dès lors si les dispositifs légaux de ces mesures, qui devaient améliorer la prévention des accidents du travail, ont été conçus, mis en œuvre et suivis selon les principes à la base de ces mesures.

Deux questions d'audit découlent de cette question :

1. Dans le cadre du régime des accidents du travail dans le secteur privé, les principes de départ des dispositifs légaux de différenciation des primes et d'entreprises présentant un risque aggravé ont-ils été mis en pratique ?
2. Le régime de risque aggravé est-il mis en œuvre et suivi conformément à ces principes de départ ?

La première question d'audit est traitée au [chapitre 2](#) ; la seconde aux [chapitres 3 et 4](#) (mise en œuvre du régime) ainsi qu'au [chapitre 5](#) (suivi).

Le cadre normatif de l'audit se compose pour l'essentiel de la législation, de la réglementation et des travaux préparatoires de celles-ci, en particulier la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et l'arrêté royal du 23 décembre 2008. Par ailleurs, le contrat d'administration 2016-2018 de Fedris et son avenant 2019-2020¹³, les stratégies nationales 2008-2012 et 2016-2020 de bien-être au travail et la note de politique générale du 5 novembre 2018 de la ministre des Affaires sociales constituent également des normes d'audit importantes.

1.3.2 Méthode d'audit

La Cour des comptes a tout d'abord analysé la réglementation et les documents stratégiques, en particulier les travaux parlementaires préparatoires aux modifications de la loi sur les accidents du travail, l'arrêté d'exécution et la jurisprudence relative à la différenciation des primes. En outre, elle a examiné les documents du comité de gestion des accidents du travail de Fedris, les statistiques et les rapports statistiques annuels de Fedris des dernières années ainsi que les circulaires ministérielles (directives du ministre à l'intention des assureurs). Des informations supplémentaires ont été demandées à l'Office national de sécurité sociale (ONSS) concernant les intérimaires, les ouvriers portuaires et les travailleurs détachés.

La Cour s'est également entretenue avec les responsables de la direction Contrôle et de la direction Expertise et prévention de Fedris, les agents de la Direction générale du contrôle du bien-être au travail et de la Direction générale des relations collectives de travail du

¹³ Le conseil des ministres a prolongé le contrat d'administration 2016-2018 de Fedris pour 2019-2020 par avenant. Ce seul document contenait l'ensemble des engagements de Fedris à l'égard des ministres compétents pour ses missions centrales dans le cadre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

SPF Emploi ainsi qu'avec la direction Relations internationales et le service Applications particulières de l'ONSS.

1.3.3 Calendrier de l'audit

11 mars 2020	Annonce de l'audit au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, au ministre de l'Économie et du Travail, au président du comité de direction du SPF Emploi et à l'administrateur général de Fedris
Mai 2020-mai 2021	Travaux d'audit et rapportage
11 août 2021	Envoi du projet de rapport au ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, au ministre de l'Économie et du Travail, au président du comité de direction du SPF Emploi et à l'administrateur général de Fedris
27 septembre 2021	Réponse de Fedris
28 septembre 2021	Réponse du SPF Emploi
29 septembre 2021	Réponse conjointe du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du ministre de l'Économie et du Travail

Chapitre 2

Différenciation des primes et régime de risque aggravé : conception et finalité

La différenciation des primes et le régime de risque aggravé sont les principales contributions de Fedris à la prévention des accidents du travail. Ces systèmes légaux sont complétés par des initiatives, telles que la sensibilisation des entreprises qui présentent un risque « accru » d'accidents, mais pas (encore) assez élevé pour relever du régime de risque « aggravé », ou la cartographie des accidents du travail des travailleurs détachés (voir le [chapitre 3](#)).

2.1 Mission légale des acteurs

La différenciation des primes et le régime de risque aggravé sont tous deux suivis par Fedris et son comité de gestion des accidents du travail qui regroupe des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs. Les deux systèmes sont toutefois en grande partie mis en œuvre par d'autres acteurs.

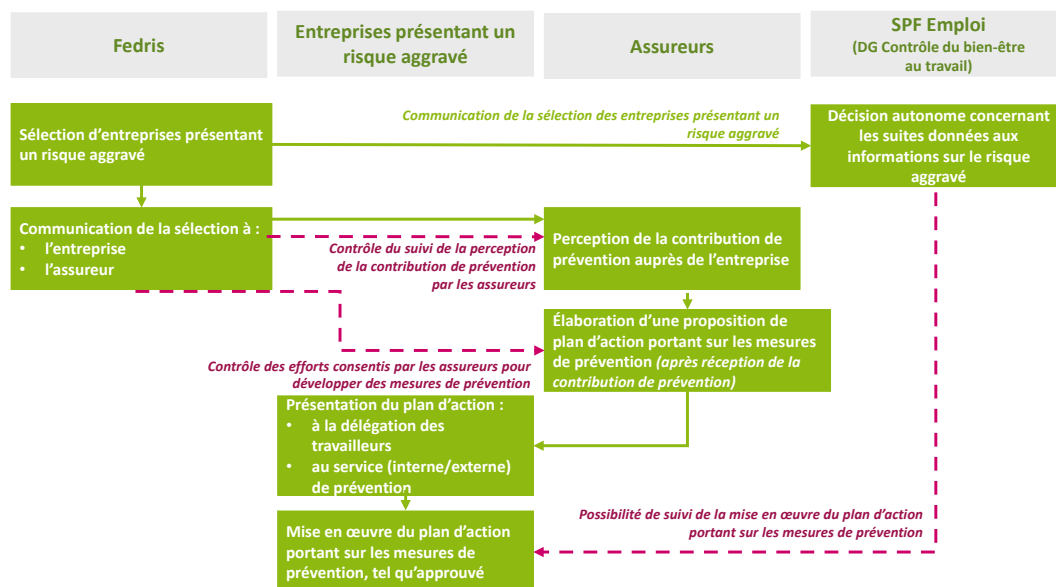
2.1.1 Différenciation des primes

Concernant la **différenciation des primes**, la réglementation prévoyait que Fedris évalue chaque année les conséquences de l'application de la nouvelle mesure sur la prévention. Les assureurs devaient à leur tour déterminer le montant de la prime de l'assurance accidents du travail selon la statistique Sinistres de leurs clients. Cette mesure est restée sans suite depuis que le Conseil d'État a annulé l'arrêté d'exécution. La différenciation des primes ne pourra être mise en œuvre que lorsqu'une solution pour remplacer l'arrêté d'exécution annulé aura été trouvée (voir le [point 2.2](#)).

2.1.2 Régime de risque aggravé

Le régime de **risque aggravé** est quant à lui appliqué. Tant Fedris que les entreprises présentant un risque aggravé, les partenaires sociaux et le SPF Emploi endossent un rôle dans ce cadre. La figure 3 illustre la répartition des compétences.

Figure 3 – Répartition des compétences dans le régime de risque aggravé



Source : Cour des comptes à partir de la réglementation

Concernant le régime de risque aggravé, le rôle de Fedris se limite à sélectionner les entreprises présentant un risque aggravé (selon le calcul de l'indice de risque) et à notifier ce risque aux entreprises en question et aux assureurs des accidents du travail. Fedris communique également la liste des entreprises sélectionnées au SPF Emploi qui, par la suite, décide en toute autonomie des suites à donner à ces informations.

Les assureurs des accidents du travail doivent ensuite percevoir la contribution de prévention et, après réception, établir une proposition de plan d'action et suivre les mesures de prévention prises par les employeurs.

Fedris contrôle si les assureurs effectuent le suivi de la perception et s'ils s'efforcent de proposer des mesures de prévention (l'année suivante).

Les entreprises présentant un risque aggravé sont tenues (1) de payer la contribution de prévention, (2) de communiquer la proposition de plan d'action établie par le service de prévention de l'assureur aux représentants syndicaux et aux services interne et externe de prévention et (3) de finaliser et mettre en œuvre ce plan d'action¹⁴.

Le paiement de la contribution de prévention est essentiel au bon fonctionnement du régime de risque aggravé : à défaut, un plan d'action adapté n'est pas entamé.

La ligne du temps de l'annexe 1 illustre l'application du régime de risque aggravé auprès d'une entreprise sélectionnée.

¹⁴ L'assureur établira un plan d'action en collaboration avec l'employeur après avoir analysé les accidents et les risques. Les deux parties restent liées contractuellement de plein droit pendant trois ans, sans modification de la prime. Ce plan d'action est élaboré et mis en œuvre par le service de prévention de l'assureur ; celui-ci en fait mention dans le rapport annuel des services de prévention des assureurs transmis à Fedris en juin de l'année suivante.

Fedris et le SPF Emploi sont contraints d'utiliser les différentes définitions des accidents du travail reprises dans la législation sur les accidents du travail et la réglementation en matière de bien-être. Dans le cadre du calcul du risque aggravé, tous les accidents du travail impliquant quatre jours d'incapacité de travail (absence au travail) sont ainsi pris en compte, hormis le jour même de l'accident du travail. En revanche, en cas d'accident du travail grave, le jour de l'accident est pris en compte. Les accidents du travail graves sont donc inclus dans le calcul du risque aggravé, pour autant qu'ils soient déclarés et entraînent au moins quatre jours d'incapacité de travail (sans compter le jour de l'accident).

2.2 Principe légal à l'origine de la différenciation des primes

Le principe légal à l'origine de la différenciation des primes consiste à récompenser financièrement, en diminuant leur prime d'assurance accidents du travail, toutes les entreprises qui font des efforts de prévention et à sanctionner par une augmentation celles dont les efforts sont insuffisants. Ce principe s'applique au moyen d'un bonus-malus¹⁵. L'arrêté d'exécution réglant la prime de différenciation prévoyait qu'à partir de 2009, l'assureur pouvait augmenter la prime des petites et moyennes entreprises de maximum 30 % en cas de mauvaise statistique Sinistres et la diminuer de maximum 15 % en cas de bonne statistique Sinistres¹⁶.

Le législateur souhaitait imposer cette différenciation parce que les primes, fixées librement par les assureurs, ne contribuent pas assez à prévenir les accidents du travail. Pour les plus petites entreprises, leur montant ne varie pas de manière significative selon que le nombre d'accidents du travail est faible ou élevé¹⁷. Un système légal de primes plus différenciées devait résoudre le problème. Le nouveau système visait à encourager les entreprises à s'investir davantage dans la prévention¹⁸.

Malgré la concertation préalable avec le secteur de l'assurance et le gouvernement, ce système légal de différenciation des primes n'a jamais été appliqué. Le secteur de l'assurance n'était pas d'accord et a contesté la réglementation devant la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État.

La Cour constitutionnelle a considéré que l'introduction de la différenciation des primes dans le cadre de l'assurance accidents du travail sous forme de bonus-malus ne portait pas une atteinte discriminatoire à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services¹⁹.

¹⁵ La différenciation des primes a été introduite en 2006 par l'ajout d'un article 49quater dans la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et mise en œuvre par l'arrêté royal du 8 mai 2007 relatif à la différenciation des primes en matière d'accidents du travail.

¹⁶ La prime augmenterait ou diminuerait selon le nombre et la nature des accidents survenus les trois années précédentes. Le système est introduit par l'article 177 de la loi du 27 décembre 2006 à compter du 1^{er} janvier 2009 (article 7 de l'arrêté royal du 8 mai 2007).

¹⁷ Chambre, 18 décembre 2006, [DOC 51 2760/037](#), *Projet de loi portant des dispositions diverses*, rapport au nom de la commission des Affaires sociales, p. 26, [www.lachambre.be](#).

¹⁸ Chambre, 18 décembre 2006, [DOC 51 2760/001](#), *Projet de loi portant des dispositions diverses*, exposé des motifs, p. 114, [www.lachambre.be](#).

¹⁹ Cour constitutionnelle, arrêt n° 40/2008 du 4 mars 2008, *NJW*, 2008, 876, note W. : « L'introduction d'un système de bonus-malus visant à favoriser une politique de prévention des accidents du travail constitue en effet un motif impérieux d'intérêt général et peut raisonnablement être considérée comme un moyen permettant d'atteindre l'objectif poursuivi, à savoir la prévention, et n'est pas disproportionnée par rapport à cet objectif. » [traduction]

Le Conseil d'État a toutefois annulé l'arrêté d'exécution²⁰, suspendant ainsi la mise en œuvre de l'article 49quater de la loi sur les accidents du travail et entraînant la nécessité de rédiger un nouvel arrêté d'exécution. L'idée de base d'une politique de prévention fondée sur une différenciation des primes a donc été maintenue, mais sa mise en œuvre devait être adaptée.

Afin de diminuer les accidents du travail de 25 %²¹, le secrétaire d'État aux Affaires sociales avait demandé à Fedris en juin 2012 de continuer à travailler à la mise en place de la différenciation des primes. L'Union professionnelle des entreprises d'assurances a dès lors développé, en collaboration avec une organisation patronale, une solution pour remplacer la différenciation, le «*Safety coaching*». L'employeur utiliserait une liste de vérification pour évaluer lui-même sa politique de sécurité au travail de manière objective. Il serait assisté au besoin dans cette tâche par son service externe de prévention. Le résultat de cette liste de vérification n'était pas contraignant et restait sans conséquences financières pour l'entreprise.

Fedris s'était engagée à son tour à finaliser une analyse de la différenciation des primes pour la fin 2013 et à instaurer sur cette base un nouveau système afin d'encourager la prévention²². Cet engagement a également été repris dans les contrats d'administration successifs jusqu'à celui couvrant la période 2019-2020, mais Fedris ne l'a pas respecté²³.

La Cour des comptes constate que le principe légal à l'origine de la différenciation des primes n'a pas été respecté :

- En décembre 2013, le comité de gestion des accidents du travail de Fedris n'a pas trouvé de consensus sur la solution *Safety coaching*.
- En février 2014, il a donc remis un avis partagé sur la mise en œuvre des dispositions légales au secrétaire d'État aux Affaires sociales.
- En février 2015, la ministre des Affaires sociales a toutefois souhaité que Fedris élabore un système opérationnel de différenciation des primes ; ce projet a de nouveau été discuté au cabinet du ministre de l'Emploi à la mi-décembre 2015, sans autre résultat.
- De plus amples discussions sur les autres possibilités ont été interrompues depuis lors.

Depuis 2016, Fedris attend une prise de position définitive tant des ministres que des organisations d'employeurs et de travailleurs au sein du comité de gestion. Selon Fedris, les partenaires sociaux sont actuellement favorables au développement d'un instrument de prévention générale (du type *Safety coaching*) qui pourrait offrir une autre solution que le projet initial de différenciation des primes. Les partenaires sociaux continueront à développer cette solution. Cet objectif fera de nouveau l'objet d'un KPI dans le prochain

²⁰ Voir l'arrêté royal du 8 mai 2007, annulé par l'arrêt du Conseil d'État n° 204.191 du 21 mai 2010, à l'exception de l'article 7 de l'arrêté royal.

²¹ Commission européenne, *Améliorer la qualité et la productivité au travail : stratégie communautaire 2007-2012 pour la santé et la sécurité au travail*, communication de la Commission européenne, COM/2007/0062 final, février 2007, <https://ec.europa.eu>.

²² Voir les articles 30 et 31 du contrat d'administration 2013-2015 du Fonds des accidents de travail.

²³ Dans son contrat d'administration 2019-2020, Fedris s'est à nouveau engagée à contribuer à développer un outil permettant une analyse globale de la prévention susceptible de constituer une solution de remplacement au projet initial de différenciation des primes (bonus-malus).

contrat d'administration 2022-2024. Les ministres ont répondu qu'il serait préférable de se baser sur les solutions auxquelles le comité de gestion de Fedris s'est engagé.

2.3 Principe légal à l'origine du régime de risque aggravé

Le régime de risque aggravé cible les entreprises dans lesquelles le nombre d'accidents du travail est nettement supérieur au reste du secteur et dont on peut supposer qu'elles présentent des lacunes en prévention²⁴. Les objectifs légaux du régime de risque aggravé sont en particulier les suivants :

- prévenir et diminuer le nombre d'accidents du travail dans les entreprises qui, vu la fréquence et la gravité de ces accidents, dépassent un seuil sur une période donnée ;
- élaborer les mesures de prévention requises en cas de risque aggravé et assurer leur suivi.

Le comité de gestion a déjà modifié le régime à de multiples reprises afin d'atteindre davantage ces objectifs concernant les critères de sélection des entreprises qui présentent un risque aggravé, le mode de perception de la contribution de prévention et le contrôle des mesures de prévention. Ces éléments sont détaillés dans les chapitres suivants. Dans son contrat d'administration, Fedris s'est par ailleurs engagée vis-à-vis de l'État à améliorer ce régime.

Il ressort de la note de politique générale de 2018 de la ministre des Affaires sociales que cette dernière soutenait pleinement le régime de risque aggravé, « *la procédure de détection des risques aggravés qui permet d'aider les employeurs à rectifier et/ou améliorer leur politique de prévention ayant en effet démontré toute son efficacité* »²⁵. Il est difficile de déterminer sur quelle évaluation cette conclusion reposait.

2.4 Conclusion partielle

Fedris a deux nouvelles missions de prévention depuis 2009, qui visent à réduire drastiquement le nombre d'accidents du travail dans le secteur privé. Il s'agit du principe de différenciation des primes et du régime de risque aggravé.

La différenciation des primes sous forme de bonus-malus devait encourager les entreprises à fournir des efforts de prévention suffisants. Ce système n'a toutefois jamais été appliqué faute d'arrêté d'exécution valable.

Les entreprises présentant un risque aggravé sont celles qui recensent un nombre d'accidents lourds supérieur au reste du secteur. Elles doivent payer une contribution de prévention qui permet aux services de prévention d'élaborer des mesures de prévention supplémentaires et d'en assurer le suivi.

²⁴ Le risque aggravé est défini à l'article 49bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. La manière dont les risques aggravés sont déterminés et leurs conséquences sont réglées par l'arrêté royal du 23 décembre 2008. Le suivi du régime est fixé à l'article 49ter de la loi sur les accidents du travail.

²⁵ Chambre, 5 novembre 2018, [DOC 54 3296/026](#), *Note de politique générale. Affaires sociales*, p. 13, www.lachambre.be.

Chapitre 3

Sélection des entreprises présentant un risque d'accidents du travail accru

Le régime de risque aggravé peut uniquement être efficace s'il cible un nombre suffisant d'entreprises parmi celles dont le risque d'accident du travail est le plus élevé. Pour les identifier et ensuite les sélectionner, il faut des systèmes performants qui enregistrent tous les accidents du travail.

3.1 Identification et sélection des entreprises présentant un risque aggravé

3.1.1 Sélection

Pour sélectionner les entreprises à risque aggravé, Fedris calcule chaque année un indice de risque²⁶ au moyen de sa base de données des accidents du travail pour :

1. chaque entreprise du secteur privé, considérée individuellement (hors travailleurs détachés²⁷) ;
2. chaque secteur d'activité (sur la base du code Nace) ;
3. le secteur privé dans son ensemble.

L'indice de risque détermine en grande partie si une entreprise relève de la catégorie des entreprises à risque aggravé (voir la [figure 4](#)).

²⁶ Cet indice de risque est égal à la somme de la fréquence et de la gravité des accidents, divisée par l'emploi, exprimé en équivalents temps plein. La fréquence correspond au nombre d'accidents mortels ou ayant entraîné au moins quatre jours d'incapacité temporaire survenus l'année écoulée dans l'entreprise, multiplié par quatre. La gravité est le nombre de jours d'incapacité temporaire totale occasionnés par tous les accidents du travail avec quatre jours d'incapacité temporaire ou plus, survenus l'année écoulée dans l'entreprise.

²⁷ Les accidents du travail impliquant des travailleurs détachés sur le territoire belge au service d'employeurs étrangers ne sont pas enregistrés, car ces employeurs ne relèvent pas du système de sécurité sociale belge.

Figure 4 – Normes de sélection d'une entreprise présentant un risque aggravé (applicables depuis 2015)

Conditions risque aggravé Indice de risque_{entreprise} $\geq$ 3 x Indice de risque_{secteur d'activité} ^(*) (au cours de la dernière année et de l'une des deux années précédentes ; avec au moins 2 accidents par année au cours des années pendant lesquelles le seuil de risque a été dépassé) ET Indice de risque_{entreprise} $\geq$ 5 x Indice de risque_{secteur privé} (au cours de la dernière année et de l'une des deux années précédentes ; avec au moins 2 accidents par année au cours des années pendant lesquelles le seuil de risque a été dépassé) ET Au moins 6 accidents au cours des 3 dernières années, avec à chaque fois au moins 4 jours d'incapacité de travail
--

(*) Le seuil de cette norme de sélection sera probablement adapté en 2021 comme suit : $\geq 2 \times$ indice de risque_{secteur d'activité}

Source : Cour des comptes à partir des dispositions réglementaires

Les entreprises qui remplissent les conditions de la figure 4 sont classées en fonction du risque²⁸ et les 200 premières sont sélectionnées pour l'application du régime légal de risque aggravé²⁹.

En complément au régime légal de risque aggravé, Fedris sensibilise chaque année, de sa propre initiative, toutes les entreprises présentant un risque « accru ». Il s'agit des entreprises qui affichaient l'année précédente un indice de risque plus élevé que celui des autres entreprises du même secteur (deux fois au moins la moyenne du secteur, mais pas le triple sans quoi il s'agirait d'un risque « aggravé »). En 2020, Fedris a envoyé une lettre de sensibilisation à 1.914 entreprises à risque accru. Les employeurs sont ainsi encouragés à réfléchir en toute conscience à leur politique de prévention et à la culture de sécurité de leur entreprise. Ils sont aussi incités à entreprendre des actions pour réduire leur indice de risque afin de ne pas être sélectionnés les années suivantes.

3.1.2 Profil des entreprises sélectionnées

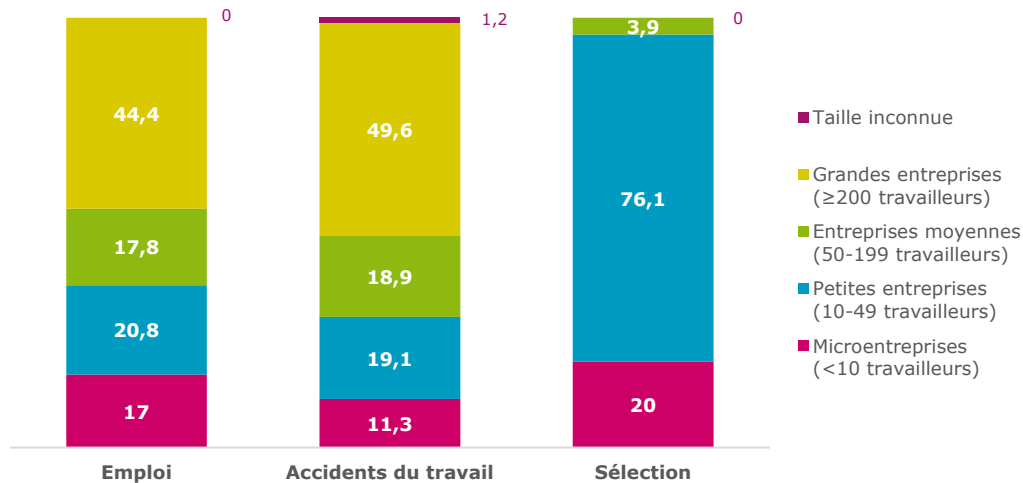
Plus l'entreprise est grande, plus le risque d'accident du travail augmente (voir la figure 5). Les conditions de sélection conduisent toutefois surtout à sélectionner des petites entreprises (de 10 à 49 travailleurs), qui représentaient 76,1 % de la sélection en 2019, alors que seuls 19,1 % des accidents du travail se produisent dans cette catégorie³⁰.

²⁸ Ce classement suit l'importance de l'écart entre l'indice de risque de l'entreprise et celui du secteur d'activité l'année précédente (voir première condition de la figure 4).

²⁹ Lors de l'introduction du régime de risque aggravé en 2009, 100 entreprises à risque aggravé ont été sélectionnées. En 2010 et 2011, ce nombre est passé respectivement à 150 et 200. Il est maintenu à 200 depuis lors.

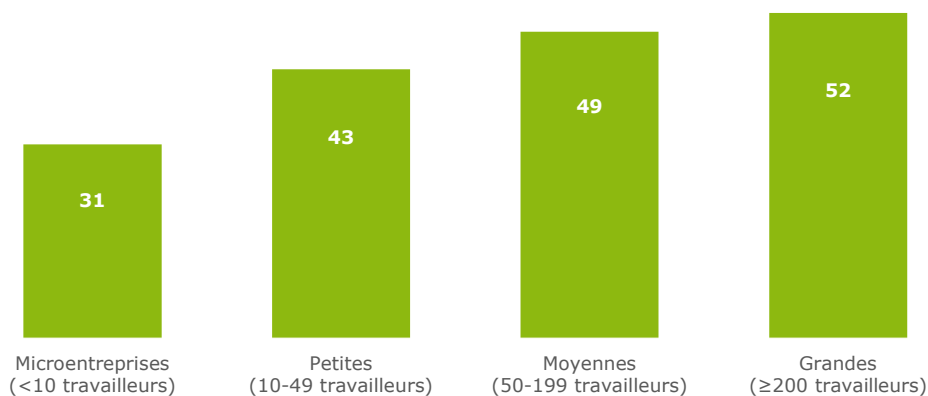
³⁰ Définitions de l'observatoire des PME du SPF Économie : microentreprises (moins de 10 travailleurs), petites entreprises (de 10 à 49 travailleurs), moyennes entreprises (de 50 à 249 travailleurs), grandes entreprises (250 travailleurs et plus). Les statistiques relatives aux accidents du travail utilisent le seuil de 200 travailleurs et non de 250 travailleurs.

Figure 5 – Part de l'entreprise, selon sa taille, dans l'emploi total, dans le nombre total d'accidents du travail et dans la sélection (pourcentage en 2019)



Source : Cour des comptes à partir des données de Fedris

Figure 6 – Nombre moyen d'accidents pour 1.000 ETP selon la taille de l'entreprise



Source : Cour des comptes à partir des données de Fedris

Les grandes entreprises de plus de 200 travailleurs ont rarement été sélectionnées ces cinq dernières années (une entreprise occupant un peu plus de 200 travailleurs n'a figuré dans la sélection que deux fois). Cependant, la moitié des accidents du travail surviennent dans des entreprises de plus de 200 travailleurs (49,6 % en 2019) et les travailleurs y sont en proportion les plus susceptibles d'avoir un accident du travail (52 accidents pour 1.000 travailleurs). La dernière réforme des critères de sélection en 2015 visait à sélectionner davantage de grandes entreprises mais s'avère insuffisante. Lors de son évaluation, le comité de gestion devra dès lors vérifier si les critères de sélection sont conformes à l'objectif légal du régime. Dans leur réponse au projet de rapport, les ministres ont déclaré que cette constatation les a également surpris et qu'ils ont demandé à Fedris d'examiner la question.

Le SPF Emploi confirme la vision de la Cour des comptes selon laquelle l'application des critères de sélection actuels des entreprises soumises au régime de risque aggravé entraîne proportionnellement une surreprésentation des petites entreprises, tandis que les grandes entreprises échappent plus facilement au système, et que cette situation s'explique par la formule de calcul de l'indice de risque. La part du nombre de travailleurs, exprimée en ETP, a, en effet, une incidence négative sur les petites entreprises par rapport aux grandes entreprises, pour lesquelles ce critère est plutôt lissé. Le SPF Emploi propose d'examiner, en étroite concertation avec Fedris, si les définitions existantes de la fréquence, de la gravité et du degré de gravité global, telles qu'elles figurent au point II de l'annexe II.1-3 du code, peuvent être intégrées dans l'algorithme.

3.1.3 Adaptation des normes de sélection

La réglementation relative à cette sélection a été modifiée pour la dernière fois en 2015³¹, à la suite d'une évaluation de Fedris. L'objectif du changement était de rendre la probabilité de sélection moins dépendante du nombre d'ETP et de tenir davantage compte de la gravité des accidents.

Depuis la modification des normes de sélection en 2015, Fedris n'a plus été en mesure de sélectionner 200 entreprises chaque année sur la base des critères de la [figure 4](#). En 2018, le comité de gestion a ajusté en proposant d'adapter une des normes de sélection, à savoir multiplier l'indice de risque moyen du secteur d'activité propre par deux et plus par trois³², augmentant ainsi les probabilités de sélection. Cette possibilité a été incluse dans la loi sur les accidents du travail début 2019. En septembre 2020, le comité de gestion a approuvé cette adaptation et Fedris a soumis le projet de modification de l'arrêté royal à la ministre des Affaires sociales. Fedris espère pouvoir appliquer la norme plus stricte à la sélection 2021. Le conseil des ministres du 4 septembre 2021 a déjà approuvé un projet d'arrêté royal contenant les adaptations de la réglementation. Fedris indique qu'elle évaluera les nouvelles mesures et formulera de nouvelles propositions si les derniers changements s'avèrent insuffisants.

Même si la norme de 200 entreprises est atteinte, le nombre d'entreprises sélectionnées reste très faible par rapport aux entreprises employeuses en Belgique (moins de 0,1 %). Seules 89 des quelque 228.000 entreprises employeuses (0,04 %) paient une contribution de prévention (voir le [chapitre 4](#)). Il est donc peu probable que la sélection annuelle d'un nombre aussi limité d'entreprises contribue à réduire le nombre d'accidents du travail.

Fedris indique qu'elle envisage d'élargir sa sélection pour la campagne de sensibilisation dès que les nouvelles normes de sélection du régime de risque aggravé seront en vigueur. Elle souhaite ainsi continuer à atteindre un groupe cible suffisant.

³¹ Arrêté royal du 25 novembre 2015 modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée.

³² Fedris a examiné l'incidence du seuil en 2018 : suivant le multiple appliqué à l'indice de risque moyen du secteur d'activité, 228 entreprises (*3), 279 entreprises (*2,5) ou 337 entreprises (*2) sont sélectionnées. Fedris a proposé de diminuer le multiple et part du principe que cela lui permettra de sélectionner 200 entreprises chaque année.

3.1.4 Réclamation de l'entreprise contre sa sélection

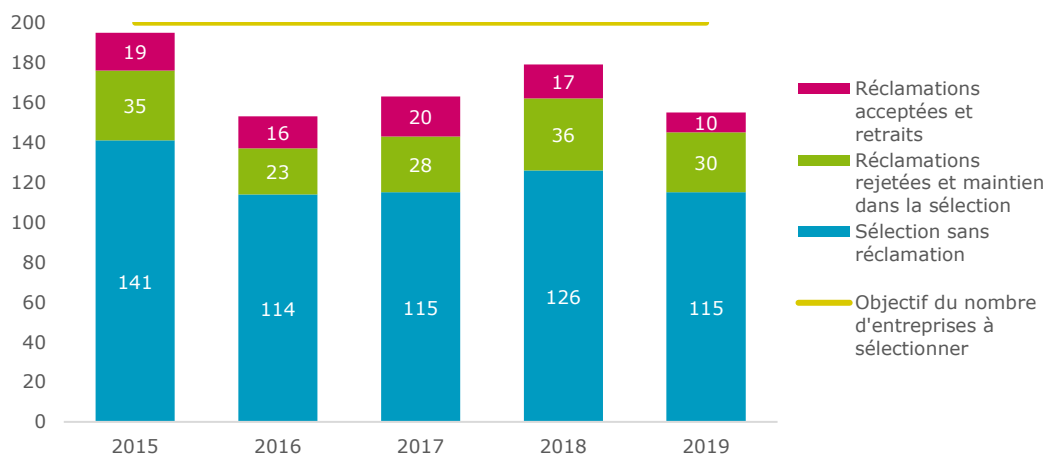
La réglementation prévoit que les entreprises sélectionnées comme présentant un risque aggravé peuvent s'opposer à cette sélection en introduisant une réclamation auprès du comité de gestion. Fedris est tenue de notifier la décision du comité de gestion à l'entreprise et à son assureur dans les trois mois de l'introduction de la réclamation. Ces dernières années, Fedris a systématiquement respecté ce délai.

Les entreprises qui souhaitent introduire une réclamation peuvent actuellement invoquer deux motifs³³ :

- la **disparition du risque** : l'entreprise a, par exemple, supprimé la division dans laquelle se sont produits les accidents à l'origine du risque aggravé. Si le risque a disparu, le service de prévention des assureurs ne doit plus intervenir non plus.
- l'**activité atypique** : les accidents du travail ayant entraîné un risque aggravé résultent d'activités différentes de celles qui caractérisent le secteur (par exemple, la livraison à domicile dans l'horeca). Le caractère atypique de l'activité est évalué par rapport à la classification de l'entreprise suivant l'activité économique (le code Nace), telle qu'utilisée par Fedris pour comparer l'indice de risque de cette entreprise à celui du secteur³⁴.

Ces cinq dernières années, Fedris a dû exclure de la sélection en moyenne 9,7 % des entreprises en raison d'une réclamation ayant abouti ou d'un retrait de la liste³⁵. Fedris s'éloigne ainsi encore plus de son objectif de pouvoir sélectionner 200 entreprises.

Figure 7 – Nombre de réclamations par année de sélection



Source : Cour des comptes à partir des données de Fedris

³³ Arrêté royal du 30 novembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 23 décembre 2008 portant exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en matière de risques aggravés de manière disproportionnée.

³⁴ Une entreprise peut également démontrer que ses activités ne relèvent plus du code Nace attribué et que son intégration dans la sélection était donc injustifiée. Cette situation peut être corrigée par une modification du code Nace auprès de l'ONSS (ce que toute entreprise peut faire à tout moment) et une décision de retrait de la sélection par le comité de gestion.

³⁵ Le comité de gestion peut retirer une entreprise de la sélection pour différentes raisons, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'entreprise. Il s'agit, par exemple, d'entreprises dont le code Nace a été modifié (deux en 2019), d'entreprises en faillite (une en 2018 et une en 2019), d'entreprises qui n'emploient plus de personnel (une en 2018). Fedris ne retient pas non plus dans la nouvelle sélection l'entreprise déjà sélectionnée l'année précédente et qui collabore efficacement avec le service de prévention (deux en 2019).

Pour l'année de sélection 2019, 21,9 % des entreprises sélectionnées ont introduit une réclamation (34/155), mais 11,8 % seulement des réclamations ont été acceptées (4/34)³⁶. Le nombre élevé de réclamations rejetées peut indiquer un manque d'assise ou de connaissance du système, malgré la lettre de sensibilisation qui devait avertir les entreprises de la sélection imminente. Comme la loi exige de soumettre chaque réclamation individuellement au comité de gestion, le traitement des réclamations entraîne une charge de travail administratif considérable pour Fedris.

En septembre 2020, le comité de gestion a toutefois approuvé une demande de modifier la réglementation adressée à la ministre. Elle visait à ajouter deux motifs de réclamation :

- **des mesures de prévention récentes de l'entreprise** : l'entreprise a récemment pris des mesures suffisantes pour prévenir les accidents du travail, de sorte que l'intervention du service de prévention de l'assureur ou de l'institut de prévention du secteur (voir le [point 4.3](#)) est devenue superflue ;
- **l'exclusion des accidents inévitables** : le calcul ne tient pas compte des accidents sur lesquels la politique de prévention de l'entreprise n'a aucune influence, car ils résultent d'une cause externe à l'entreprise.

Ces deux motifs supplémentaires et étendus de réclamation réduiront probablement encore le nombre d'entreprises sélectionnées, éloignant ainsi davantage l'objectif de 200 entreprises. Le comité de gestion propose dès lors également de faire passer de trois à deux le seuil de l'indice de risque propre par rapport à celui du secteur (voir le [point 3.1.3](#)). Par ailleurs, il souhaite ajouter aux 200 entreprises à sélectionner chaque année le nombre d'entreprises sélectionnées l'année précédente mais finalement retirées de la liste pour une raison quelconque. Le nombre d'entreprises à sélectionner au cours d'une année dépendrait ainsi notamment d'un critère relatif à une année de sélection précédente. Par exemple, si Fedris a accepté 15 réclamations ou retiré 15 entreprises pour l'année de sélection 2020 (sur la base de la période d'observation 2017-2019), elle sélectionnera non pas 200 entreprises mais 215 (sur la base de la période d'observation 2018-2020) pour l'année de sélection 2021.

3.2 Élargissement éventuel de la base de sélection

3.2.1 Élargissement aux intérimaires et aux ouvriers portuaires reconnus

Exclusion des intérimaires et des ouvriers portuaires reconnus

Pour déterminer l'indice de risque d'une entreprise, Fedris ne tient pas compte des accidents du travail impliquant des intérimaires ou des ouvriers portuaires reconnus³⁷. Ces secteurs

³⁶ En outre, Fedris a encore retiré cinq entreprises de la sélection.

³⁷ Les clubs sportifs (code Nace 9312) sont également exclus par Fedris du régime de risque aggravé, car les accidents du travail sont gérés différemment dans ce sous-secteur (arrêté royal du 10 août 1987 fixant les conditions spéciales pour l'application de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail aux sportifs). Fedris ne considère pas non plus les accidents du travail impliquant des marins pêcheurs ou des marins de la marine marchande, car elle intervient elle-même en tant qu'assureur.

représentent pourtant une part importante des accidents du travail. En effet, 13,5 % des accidents du travail impliquaient des intérimaires en 2019³⁸.

Le tableau 1 indique que l'emploi dans le secteur intérimaire a augmenté davantage que dans le secteur privé au cours de la dernière décennie (37,0 %, contre 16,0 %). Le risque d'accident du travail est plus élevé que la moyenne pour les intérimaires, puisque le degré de gravité des accidents du travail en 2019 dans le secteur intérimaire (0,87) représente plus du double de la moyenne du secteur privé (0,41)³⁹. Le tableau 1 montre en outre que, ces dix dernières années, la diminution de la gravité des accidents dans le secteur intérimaire a été moins marquée (-15,5 %) que dans le reste du secteur privé (-24,1 %). La stratégie nationale 2016-2020 incite dès lors à porter une attention explicite au travail intérimaire. Le degré de gravité des accidents survenus à des ouvriers portuaires reconnus en 2019 était également plus élevé que celui du secteur privé, soit 2,10 pour le plus grand pool d'ouvriers portuaires⁴⁰.

Tableau 1 – Comparaison entre les accidents du travail du secteur intérimaire et ceux du secteur privé (2010-2019)

	Travailleurs (ETP) ^(*)		Accidents du travail ^(*)		Gravité ^(*)	
	Travail intérimaire	Secteur privé	Travail intérimaire	Secteur privé	Travail intérimaire	Secteur privé
2010	82.467	2.214.406	8.630	84.343	1,03	0,54
2019	112.964	2.569.307	8.964	66.430	0,87	0,41
Évolution	+37,0 %	+16,0 %	+3,9 %	-21,2 %	-15,5 %	-24,1 %

^(*) Sur la base des données disponibles pour les intérimaires, ce tableau indique uniquement les accidents du travail ayant entraîné au moins un jour d'incapacité de travail. L'ASBL Prévention et Intérim considère qu'un ETP équivaut à 1.950 heures prestées/an.

Source : *Cour des comptes à partir des données de Prévention et Intérim (secteur intérimaire) et de Fedris (secteur privé)*

Absence de données

Le régime de risque aggravé exclut les accidents impliquant des intérimaires ou des ouvriers portuaires reconnus, faute de données permettant de calculer l'indice de risque. Pour une politique de prévention efficace, les accidents des intérimaires devraient être inclus dans l'indice de risque du client-utilisateur⁴¹ et non dans celui de l'agence de travail intérimaire-

³⁸ En 2019, 8.964 accidents avec au moins un jour d'incapacité temporaire ont été recensés auprès d'intérimaires (données de l'ASBL Prévention et Intérim), contre 66.430 accidents dans le secteur privé. 385 accidents ont été enregistrés dans le secteur du fret dans les ports maritimes, qui ne constitue qu'un des secteurs où les ouvriers portuaires reconnus opèrent.

³⁹ Le degré de gravité correspond au nombre total de jours civils d'incapacité de travail de tous les travailleurs, multiplié par 1.000 et divisé par le nombre d'heures prestées par les travailleurs en un an. Les chiffres du secteur intérimaire proviennent de l'ASBL Prévention et Intérim, à savoir le service central de prévention du secteur auquel toutes les agences de travail intérimaire belges sont tenues de s'affilier ; ces chiffres sont établis sur la base d'une enquête auprès des membres à laquelle plus de 90 % ont répondu.

⁴⁰ Centrale des travailleurs du port d'Anvers (Cepa), *Positieve evolutie van ongevallencijfers in 2019 dankzij gezamenlijke inzet*, Cepa S-Mail, mai 2020, p. 1, www.cepa.be.

⁴¹ Conformément à l'obligation légale du client-utilisateur d'assurer la prévention et la protection du travailleur intérimaire pendant la durée de sa mission auprès de cet utilisateur (article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs).

employeur. Pour les ouvriers portuaires, les pools gèrent le personnel pour le compte des employeurs juridiques-entreprises portuaires (voir ci-après). Pour ces entreprises portuaires, l'indice de risque d'un employeur doit être calculé en fonction du nombre d'heures d'exposition au risque auprès des employeurs, même si, pour les ouvriers portuaires occasionnels, il s'agit toujours de courtes prestations auprès d'un autre employeur. Pour l'instant, Fedris n'a pas toutes les données nécessaires pour corriger l'indice de risque des clients-utilisateurs d'intérimaires et des employeurs d'ouvriers portuaires.

Depuis le plan Pharaon de 2004⁴², le gouvernement a pris des initiatives visant à intégrer les intérimaires et les ouvriers portuaires dans une politique de prévention⁴³. Concernant spécifiquement le secteur intérimaire, la loi introduisant le régime de risque aggravé prévoyait déjà en 2007 que le ministre élaborerait des règles plus détaillées par arrêté d'exécution⁴⁴. À partir de 2016, Fedris a retenu le développement de ces règles comme objectif dans son contrat d'administration et l'a étendu aux ouvriers portuaires. Concrètement, Fedris s'est engagée à formuler en 2021 une proposition pour pouvoir imputer les accidents du travail des intérimaires et des ouvriers portuaires à l'entreprise où ils travaillent et où ils courent donc le plus grand risque. Aucune proposition n'a cependant été formulée.

Travailleurs intérimaires

Après examen auprès de Fedris et de l'ONSS, la Cour des comptes a constaté que le nombre d'heures pendant lesquelles l'intérimaire employé est exposé à un risque d'accident du travail auprès de l'utilisateur peut uniquement être calculé si l'accident peut être lié directement à l'utilisateur et si les déclarations Dimona⁴⁵ et DMFA⁴⁶ de l'agence de travail intérimaire-employeur sont adaptées.

• *Liaison de l'accident du travail à l'utilisateur*

Depuis 2008, lorsqu'un intérimaire est victime d'un accident du travail, l'agence de travail intérimaire doit indiquer le nom de l'utilisateur et son numéro d'entreprise (numéro BCE) dans la déclaration d'accident du travail⁴⁷. Depuis 2016, Prévention et Intérim (PI), l'institut de prévention du secteur du travail intérimaire, demande également à ses membres de

⁴² Sénat, 18 mai 2004, [QRVA 3 16](#), *Question n° 3-890 de M. Mahoux du 2 avril 2004 à la secrétaire d'État à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail*, p. 1071, [www.senate.be](#).

⁴³ De plus en plus d'employeurs externalisent des tâches sur leur lieu de travail à d'autres entreprises (sous-traitants, agences de travail intérimaire). L'idée est d'imposer au donneur d'ordre une responsabilité plus grande et plus contraignante à l'égard des travailleurs des sous-traitants, des travailleurs indépendants ou des travailleurs intérimaires. Des propositions antérieures de mesures, telles que la coresponsabilité des utilisateurs et des entrepreneurs en cas d'accidents du travail, n'ont finalement pas été mises en œuvre, malgré une concertation préalable avec les différents acteurs.

⁴⁴ Article 49bis, alinéa 6, 8°, de la loi sur les accidents du travail, inséré par l'article 26 de la loi du 3 juin 2007.

⁴⁵ L'employeur est tenu de déclarer immédiatement toute entrée en service ou sortie de service via la déclaration Dimona (déclaration Immédiate/*Onmiddellijke aangifte*).

⁴⁶ L'employeur introduit les données relatives au salaire et au temps de travail de ses travailleurs auprès de l'ONSS par la DMFA.

⁴⁷ La déclaration d'accident du travail peut être faite sur papier, par voie électronique via l'application de l'assureur ou par voie électronique via la déclaration du risque social (DRS) sur le portail de la sécurité sociale. Les explications figurant sur le site web (glossaire DRS) indiquent que, si l'accident du travail survient dans un lieu autre qu'auprès de l'employeur, ce dernier est tenu de mentionner le numéro d'entreprise (zone 00131-bloc 90107) de l'utilisateur ou de l'entreprise utilisatrice dans la déclaration d'accident, dans la mesure où il s'agit d'un intérimaire (portail de la sécurité sociale, [Déclaration d'un accident du travail](#)) ; voir également la circulaire de Fedris 2007/4 concernant le nouveau formulaire de déclaration : mention du numéro BCE de l'utilisateur (champ 19) et de l'entreprise utilisatrice (champ 20) dans la déclaration d'accident du travail.

mentionner le numéro BCE de l'utilisateur dans la déclaration d'accident du travail d'un travailleur intérimaire⁴⁸. L'objectif explicite de l'institut est d'échanger des informations avec Fedris et d'avoir ainsi des données pouvant servir de base pour élaborer un arrêté royal relatif au rôle des intérimaires dans la détermination du risque aggravé. En 2019, l'utilisateur du travailleur intérimaire a été mentionné sur la déclaration d'accident du travail pour 92,9 % des accidents du travail dans le secteur intérimaire. L'utilisateur reste donc inconnu pour 7,1 % des accidents du travail⁴⁹.

L'employeur peut déclarer un accident du travail de trois manières : sur papier, par voie électronique via l'application de l'assureur ou par voie électronique via la déclaration du risque social (DRS) sur le portail de la sécurité sociale. Des négociations sont en cours au sein de la sécurité sociale avec les assureurs afin de rendre obligatoire la déclaration d'accident du travail électronique via le portail de la sécurité sociale (DRS) ou les application des assureurs. Le Conseil national du travail a formulé la même demande en 2014, mais la plupart des assureurs préfèrent encore utiliser leur propre application⁵⁰ (voir aussi le chapitre 5). En 2018, la DRS a été utilisée pour moins de 5 % de toutes les déclarations d'accident du travail.

Cadre 1 – Conditions pour lier l'accident du travail à l'utilisateur d'un travailleur intérimaire

Pour lier directement et correctement un accident du travail impliquant un intérimaire à l'utilisateur, Fedris doit disposer de données uniformisées, quelle que soit la méthode de déclaration. À cet effet :

- toutes les données demandées par les assureurs via leur propre déclaration électronique doivent répondre aux exigences de la déclaration électronique du portail et correspondre aux champs obligatoires réglementaires (y compris l'utilisateur) sur ce portail ;
- l'utilisateur et son numéro BCE doivent être mentionnés dans la déclaration d'accident du travail impliquant un travailleur intérimaire.

• Détermination du nombre d'heures d'exposition au risque auprès de l'utilisateur

Un indice de risque adapté des utilisateurs peut uniquement être calculé si le nombre d'heures que l'intérimaire a prestées auprès de l'utilisateur peut être filtré à partir des déclarations Dimona et DMFA de l'agence de travail intérimaire.

Les employeurs sont tenus de déclarer immédiatement le recrutement et la sortie de service de travailleurs via la déclaration Dimona. Dans le cas des intérimaires, ils doivent également indiquer l'utilisateur. Techniquement, l'ONSS peut dès lors filtrer tous les intérimaires par utilisateur à partir du fichier du personnel Dimona. Depuis octobre 2016, les intérimaires ont en effet la possibilité de contrôler les déclarations de leurs relations de travail via l'outil Interim@work concernant la date, le type, l'agence de travail intérimaire

⁴⁸ Prévention et Intérim, *Risque aggravé et accidents du travail*, circulaire 2016/01, 31 juillet 2017, www.p-i.be.

⁴⁹ Fedris, *Rapport annuel statistique 2019. Tableaux statistiques, Accidents sur le lieu de travail selon le secteur d'activités économiques de l'entreprise utilisatrice. Évolution 2012-2018*, comparaison avec 2019, www.fedris.be.

⁵⁰ Conseil national du travail, *Généralisation de la déclaration électronique du risque social*, avis n° 1901 (25 mars 2014) et n° 1909 (15 juillet 2014), www.cnt-nar.be ; Portail de la sécurité sociale, *En route pour la DRS électronique*, calendrier pour le secteur des accidents du travail.

et l'utilisateur. De même, l'inspection de l'ONSS pourra bientôt filtrer les intérimaires par utilisateur via Dolsis⁵¹.

Lors du contrôle de la DMFA trimestrielle finale de l'employeur-agence de travail intérimaire, l'ONSS compare, entre autres, les travailleurs du fichier du personnel Dimona avec ceux de la DMFA. Le but est de vérifier que tous les travailleurs pour lesquels des cotisations sont dues sont repris dans la DMFA. Cette dernière distingue les intérimaires et le personnel propre de l'agence de travail intérimaire en utilisant une catégorie d'employeur différente⁵². En principe, l'ONSS pourrait ainsi filtrer les intérimaires dans les DMFA et les comparer avec ceux du fichier du personnel Dimona de l'employeur et/ou avec les données de l'outil Interim@work. De cette manière, l'ONSS pourrait identifier le nombre d'heures prestées auprès de l'utilisateur dans la DMFA de l'agence de travail intérimaire (employeur). Une adaptation des déclarations Dimona et DMFA est toutefois requise à cet effet.

Cadre 2 – Condition pour lier les données relatives au temps de travail à l'utilisateur

Puisque seule l'agence de travail intérimaire connaît le nombre d'heures prestées auprès de l'utilisateur (à des fins de facturation), le secteur intérimaire devrait toujours indiquer le nom de l'utilisateur et du travailleur intérimaire ainsi que le nombre correspondant d'heures de travail (supposées et, ensuite, effectivement prestées) auprès de l'utilisateur dans ses déclarations Dimona et DMFA. Actuellement, la DMFA de l'agence de travail intérimaire ne prévoit pas ces champs et les agences ne sont pas non plus légalement tenues de les communiquer. Fedris pourrait ensuite relier les données relatives au temps de travail des intérimaires et celles sur les accidents du travail des déclarations d'accident. Elle pourrait ainsi déterminer le nombre d'heures pendant lesquelles l'intérimaire a été exposé au risque.

Ouvriers portuaires reconnus

En Belgique, une catégorie spécifique d'activités portuaires peut uniquement être effectuée par des ouvriers portuaires reconnus. Les entreprises portuaires peuvent recourir à des ouvriers portuaires permanents et occasionnels par l'intermédiaire d'un pool⁵³, c'est-à-dire une organisation d'employeurs reconnue qui agit en tant que mandataire des entreprises portuaires-employeuses en ce qui concerne le respect de la plupart des obligations prévues par la législation sociale qui découlent de la mise à l'emploi de ces ouvriers⁵⁴. En revanche, en tant qu'employeuses, les entreprises portuaires doivent elles-mêmes déclarer les accidents du travail de leur personnel. Elles peuvent recourir à leur service interne de prévention commun à cet effet.

⁵¹ La recherche de travailleurs intérimaires selon l'utilisateur n'était pas encore disponible dans Dolsis en juin 2021. Aucune date de lancement exacte n'a encore été fixée pour cette adaptation, mais elle devrait être mise en œuvre en priorité après la migration de l'application Dolsis auprès de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale.

⁵² Le personnel propre de l'agence de travail intérimaire est repris dans la DMFA dans la catégorie d'employeur 10 ; les catégories d'employeur 097, 497 et, spécifiquement pour le secteur de la construction, 224, 226, 244 et 254 sont utilisées dans les déclarations pour les travailleurs intérimaires.

⁵³ Il existe au total quatre organisations d'employeurs reconnues (ou pools) dans les zones portuaires d'Anvers, de Zeebruges, de Gand et de Bruxelles-Vilvorde.

⁵⁴ Article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.

Les pools introduisent les déclarations Dimona et DMFA des ouvriers portuaires qui travaillent pour les entreprises portuaires-employeuses et paient les cotisations sociales⁵⁵. Ils récupèrent ensuite ces dernières auprès des entreprises portuaires.

Cependant, ni les Dimona des ouvriers portuaires reconnus ni les DMFA des pools ne comportent d'informations sur l'employeur juridique (entreprise portuaire) pour lequel ces ouvriers travaillent. Fedris n'est dès lors pas en mesure de demander à l'ONSS le nombre d'heures prestées par un ouvrier portuaire reconnu qui a été exposé au risque d'un accident du travail dans une entreprise portuaire spécifique.

En outre, les applications DMFA ne permettent pas à l'ONSS de distinguer les catégories spécifiques de travailleurs (contingent général d'ouvriers portuaires permanents et occasionnels)⁵⁶ et les autres catégories de travailleurs, puisqu'il n'existe pas de codes distincts⁵⁷.

Comme les pools disposent des informations nécessaires en interne, ils établissent eux-mêmes des statistiques sur les accidents du travail à partir des données des entreprises portuaires, avec mention du nombre d'heures d'exposition au risque d'accident du travail⁵⁸.

Cadre 3 – Attribution des accidents du travail impliquant des ouvriers portuaires reconnus

Afin de connaître le nombre d'heures d'exposition au risque d'accident du travail des ouvriers portuaires reconnus, Fedris peut consulter les pools pour obtenir leurs données relatives au temps de travail et aux accidents du travail. Elle pourra ensuite envisager, en collaboration avec tous les acteurs, d'intégrer les ouvriers portuaires reconnus dans le régime de risque aggravé ou, à tout le moins, de suivre de plus près le risque d'accident du travail dans ce secteur.

Fedris a répondu qu'elle a déjà réalisé une analyse visant à inclure les accidents impliquant des intérimaires et des ouvriers portuaires dans le calcul du risque aggravé des entreprises occupant ces travailleurs. Toutefois, elle a identifié des problèmes dans le calcul des indices de risque, tels que l'absence des modifications réglementaires nécessaires et le caractère incomplet des sources de données authentiques. Les solutions requièrent des investissements informatiques et une analyse approfondie en collaboration avec l'ONSS et la BCSS. À cet effet, Fedris examinera les possibilités du projet de plateforme numérique, élaboré par l'ONSS dans le cadre du plan pour la reprise et la résilience du gouvernement. Entre-temps, Fedris collaborera avec l'ASBL Prévention et Intérim afin d'améliorer la

⁵⁵ Les DMFA sont établies au nom des pools qui paient les cotisations à la place des entreprises portuaires.

⁵⁶ Le contingent général se compose d'ouvriers portuaires permanents ou occasionnels, reconnus pour l'exécution de tous les travaux portuaires au sens de l'article 1^{er} de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant la commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence. Les ouvriers portuaires permanents ont un contrat à durée indéterminée avec une entreprise portuaire, tandis que les occasionnels ne sont pas liés à une entreprise par un contrat à durée indéterminée et doivent donc se présenter chaque jour pour le travail disponible.

⁵⁷ Les gens de métier et le contingent logistique ne sont pas des ouvriers portuaires reconnus, mais sont également déclarés dans la DMFA par les pools.

⁵⁸ Le principal pool d'ouvriers portuaires établit chaque année des statistiques relatives aux accidents du travail et les publie sur son site web.

prévention des accidents du travail des intérimaires, en particulier ceux qui sont occupés par une entreprise présentant un risque aggravé.

3.2.2 Accidents impliquant des travailleurs détachés

Afin d'améliorer la protection de « tous » les travailleurs sur le territoire belge, Fedris s'est conformée à la demande de la Commission européenne et à la stratégie nationale 2016-2020⁵⁹. Elle s'est ainsi engagée à établir des statistiques pour avoir une vue globale du risque d'accident du travail des travailleurs détachés par un employeur étranger auprès d'un entrepreneur ou d'un client sur le territoire belge⁶⁰. Les accidents du travail des travailleurs détachés ne sont en effet pas repris dans les statistiques en Belgique, alors que leur nombre augmente⁶¹ et qu'ils sont souvent occupés dans des secteurs à haut risque, comme celui de la construction.

Les données font défaut, parce que l'employeur étranger ne cotise pas à la sécurité sociale pour ses travailleurs détachés, vu que ces derniers ne sont pas soumis à la sécurité sociale en Belgique. L'employeur n'est pas non plus tenu de déclarer en Belgique les accidents du travail dont ces travailleurs détachés sont victimes et ne doit dès lors pas souscrire d'assurance accidents du travail en Belgique.

Fedris s'était engagée à établir ces statistiques en tant que première étape vers de futures actions préventives, mais n'a pas respecté cet engagement en 2020.

La Cour des comptes constate que l'ONSS, le SPF Emploi et Fedris pourraient mieux relier électroniquement certaines sources d'information, qui sont examinées ci-après, pour élaborer des statistiques des accidents du travail des travailleurs détachés et identifier les dangers et les mesures préventives⁶². Les ministres ont indiqué qu'ils réuniraient les administrations compétentes afin de combler cette lacune à l'avenir. Le SPF Emploi s'est engagé à communiquer à Fedris les accidents du travail impliquant des travailleurs détachés, qui lui sont signalés en exécution de l'obligation de notification des accidents du travail graves. Le SPF énoncera également des mesures préventives pour mieux protéger cette catégorie de travailleurs en se fondant sur un examen des rapports circonstanciés des accidents du travail impliquant des travailleurs détachés.

⁵⁹ Commission européenne, *Communication relative à un cadre stratégique de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020)*, 6 juin 2014, COM/2014/0332 final, p. 2 et 12, <https://ec.europa.eu> ; ministre de l'Emploi, *La stratégie nationale belge Bien-être au travail 2016-2020. Objectifs stratégiques et opérationnels*, p. 11, <https://emploi.belgique.be>.

⁶⁰ Le client-utilisateur est, par exemple, un entrepreneur principal belge qui emploie un travailleur détaché d'un sous-traitant étranger afin de réaliser un travail en Belgique. Le terme « entreprise utilisatrice » est également employé.

⁶¹ Le nombre de « personnes détachées au sens large » (travailleurs et indépendants qui ne sont pas soumis au système de sécurité sociale belge) dans la construction a augmenté de 23,3 % entre 2018 et 2020. Fin 2020, 79.963 personnes détachées, dont 60.846 travailleurs et 19.117 indépendants, étaient actives dans la construction en Belgique.

⁶² Article 3 (points 2 et 4) de la convention de collaboration entre Fedris et le SPF Emploi, mars 2020.

Croisement entre les données relatives aux accidents du travail et à l'identité des employeurs et des travailleurs victimes d'accidents avec les informations des rapports circonstanciés du SPF Emploi

Selon la loi relative au bien-être⁶³, tout employeur doit soumettre un rapport circonstancié au SPF Emploi en cas d'accident du travail grave. Le SPF enregistre tous les rapports reçus des employeurs (étrangers et belges) via le système Quaestor et vérifie ensuite si les accidents du travail mentionnés dans ces rapports circonstanciés figurent également dans la base de données des accidents de Fedris. Cette vérification doit être effectuée manuellement, car Quaestor numérise et code les informations uniquement de manière restreinte. Le système présente en outre des limites techniques⁶⁴. Les directions régionales de la Direction générale du contrôle du bien-être au travail du SPF Emploi peuvent uniquement comparer les données des rapports avec les accidents du travail graves déclarés dans la base de données des accidents du travail via l'application distincte Cryfa, mais elles ne le font pas systématiquement.

La sécurité sociale s'oriente vers une généralisation de la déclaration électronique obligatoire pour tous les risques sociaux (voir le point 3.2.1). Depuis 2006, le portail de la sécurité sociale permet de rappeler à l'employeur, après la déclaration de l'accident grave, d'établir le rapport circonstancié et de l'envoyer au SPF Emploi. Ce dernier n'a pas connaissance de ce flux d'informations, tandis que Fedris indique que son utilisation est négligeable, car la DRS est à peine utilisée⁶⁵. Les négociations avec les assureurs sur l'évolution ultérieure de la DRS sont dès lors en cours.

Si un accident grave survenu sur le lieu de travail ne peut pas être lié à un rapport circonstancié au SPF Emploi, il peut ne pas avoir été déclaré à l'assureur, par exemple parce que la police a été résiliée ou en l'absence, justifiée ou non, d'assurance⁶⁶. Selon la convention de collaboration de 2020, le SPF Emploi devrait communiquer à Fedris, chaque mois, une liste des employeurs qui s'avèrent ne pas être assurés et, chaque année, une liste récapitulative des interventions pour absence de déclaration⁶⁷. Cette vérification n'est possible qu'en consultant la base de données des accidents du travail via l'application Cryfa. Le SPF a souligné qu'il demande l'accès au registre des polices d'assurance accidents du travail depuis le 1^{er} juillet 2017.

⁶³ Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, Chapitre IV, Dispositions spécifiques concernant les travaux effectués par des entreprises extérieures ou par des travailleurs intérimaires. La loi précitée et ses arrêtés d'exécution sont intégrés au code du bien-être au travail (articles I 6-4, I 6-5 et I 6-6), Titre 6 : Mesures en cas d'accident du travail (annexe I 6-4).

⁶⁴ Le plan opérationnel 2021 de la division du contrôle régional du bien-être de la Direction générale de contrôle du bien-être au travail indique qu'en raison de difficultés continues avec Quaestor, la plupart des objectifs de 2020 sont également conservés pour 2021.

⁶⁵ Fedris et l'inspecteur régional compétent de la Direction générale du contrôle du bien-être au travail sont avertis en cas d'application de cette déclaration.

⁶⁶ Les accidents du travail impliquant des « travailleurs » d'employeurs étrangers « qui sont soumis à la sécurité sociale en Belgique » sont toutefois inclus dans la base de données des accidents du travail. En revanche, l'employeur étranger qui détache des travailleurs ne doit pas nécessairement souscrire une assurance dans le pays d'origine, car le principe de l'assurance contre le risque d'accident du travail ne s'applique pas via des assureurs privés dans tous les pays de l'Union européenne.

⁶⁷ En cas de déclaration d'accident auprès d'un employeur non assuré, Fedris intervient en tant que fonds de garantie (article 58 de la loi sur les accidents du travail).

Responsabilité de l'employeur étranger selon la loi relative au bien-être

L'employeur étranger qui détache des travailleurs en Belgique doit en principe veiller, avec toutes les parties concernées, à envoyer un rapport circonstancié au SPF Emploi en cas d'accident du travail en Belgique. L'utilisateur belge ou l'entrepreneur belge auprès duquel les travailleurs détachés sont occupés est également responsable de la « rédaction » de ce rapport⁶⁸. En théorie, un service de prévention interne ou externe doit aussi intervenir à cet effet. Dans la pratique, cette tâche est toutefois souvent reportée sur l'utilisateur belge, car les employeurs étrangers ne s'affilient pratiquement jamais à un service de prévention externe belge⁶⁹.

Malgré les obligations imposées par la loi relative au bien-être, le SPF Emploi ne peut jamais certifier qu'un rapport circonstancié a été établi pour tous les accidents du travail impliquant des travailleurs détachés et que ces accidents ont donc été enregistrés dans Quaestor.

Un nombre limité d'accidents du travail impliquant des travailleurs détachés sont identifiés a posteriori après une enquête judiciaire et ne sont communiqués qu'après coup au SPF Emploi. Ce dernier et Fedris ont récemment décidé qu'à l'avenir, tous les accidents du travail mortels enregistrés auprès du SPF impliquant des travailleurs détachés seraient à tout le moins signalés à Fedris⁷⁰.

Données de la déclaration Limosa dans la Banque-Carrefour de la sécurité sociale

Toute occupation prévue d'un travailleur détaché sur le territoire belge doit être déclarée au préalable par son employeur étranger via une déclaration Limosa⁷¹. Cette obligation s'applique à toute personne non soumise à la sécurité sociale belge et venant travailler temporairement et/ou partiellement en Belgique (détachement au sens large). L'utilisateur final belge est tenu à son tour de contrôler si tous les travailleurs détachés ont été déclarés via la déclaration Limosa.

Toutes les données 2010-2020 des déclarations Limosa auprès de l'ONSS sont disponibles dans l'entrepôt de données (*datawarehouse*) de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale (BCSS). Le SPF Emploi et Fedris peuvent ainsi relier, avec l'autorisation préalable de la BCSS, les informations anonymisées des déclarations Limosa (identification du travailleur, de l'employeur et de l'utilisateur) et les données d'accidents du travail disponibles auprès d'autres instances, comme les services externes de prévention en cas de rapports circonstanciés, et du SPF Emploi. Les déclarations Limosa devraient en outre faire l'objet d'une vérification technique pour s'assurer que le nom du client ou de l'utilisateur belge y est bien repris, comme l'exige la loi⁷².

⁶⁸ Une convention écrite peut prévoir qui est chargé de la rédaction effective du rapport circonstancié.

⁶⁹ Un employeur étranger n'est pas tenu de s'affilier à un service externe de prévention et de protection en Belgique s'il est établi dans l'Union européenne et s'il est affilié à un service externe reconnu dans son pays. L'employeur étranger respecte ainsi la législation de son pays ainsi que la législation belge relative au bien-être.

⁷⁰ D'après le SPF Emploi, environ 20 % des accidents mortels enregistrés auprès de la Direction générale du contrôle du bien-être au travail impliquent des travailleurs détachés et de faux indépendants.

⁷¹ Articles 137 à 141 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

⁷² Les employeurs étrangers sont tenus de mentionner le nom de l'utilisateur belge et son numéro BCE ainsi que d'indiquer si leurs travailleurs sont actifs ou non dans le secteur de la construction. Articles 4, § 1^{er}, 3^o et 7^o, et 4, § 2, 2^o et 5^o, de l'arrêté royal modifié du 20 mars 2007 pris en exécution du chapitre 8 du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés.

Cadre 4 – Conditions de liaison de l'accident du travail à l'utilisateur

Si Fedris et le SPF Emploi croisent les données de la déclaration Limosa de l'entrepôt de données (*datawarehouse*) de la BCSS et les autres informations disponibles concernant les accidents du travail, ils peuvent contrôler, en exécution de la convention de collaboration⁷³ :

- si les travailleurs détachés pour lesquels un accident du travail grave a été enregistré au SPF Emploi sont également mentionnés dans l'application Limosa ;
- dans quels secteurs et auprès de quels clients ou utilisateurs belges réside un risque plus élevé d'accident du travail.

Fedris peut inclure ces informations sur les travailleurs détachés dans ses fiches sectorielles annuelles relatives à l'ampleur, la nature et l'évolution du risque d'accident du travail dans différents secteurs. À partir de ces informations, le SPF Emploi peut alors réaliser des contrôles et des actions de prévention plus ciblés dans ces secteurs⁷⁴.

Fedris a indiqué qu'elle examinera les possibilités juridiques et techniques d'enregistrer dans une base de données belge les accidents du travail impliquant des travailleurs détachés. En fonction de cette analyse et de la charge administrative pour les acteurs concernés, il sera proposé de prendre en compte les accidents des travailleurs détachés dans le calcul du risque aggravé des entreprises belges où le détachement a lieu.

3.3 Conclusion partielle

Le régime de risque aggravé vise à sélectionner les 200 entreprises présentant le risque d'accident du travail le plus élevé. Fedris n'atteint plus cet objectif depuis 2015 en raison des critères actuels. En outre, chaque année, en moyenne 10 % des entreprises sélectionnées introduisent une réclamation contre cette sélection et obtiennent gain de cause. Les critères utilisés entraînent surtout la sélection de petites entreprises. Les grandes entreprises ne figurent pas dans la sélection, alors que la moitié des accidents du travail y surviennent.

Une nouvelle réglementation devrait élargir les critères pour parvenir à sélectionner 200 entreprises, tout en étendant les possibilités de réclamation, ce qui ne permet pas de déterminer si Fedris pourra sélectionner davantage d'entreprises. Fedris envoie une lettre de sensibilisation aux entreprises qui échappent de justesse à la sélection.

Des règles plus détaillées font défaut pour inclure dans le calcul du risque aggravé les accidents du travail impliquant des travailleurs intérimaires ou des ouvriers portuaires reconnus. Ces deux secteurs se caractérisent pourtant par un risque supérieur à la

⁷³ Article 3 de la convention de collaboration entre le SPF Emploi et Fedris de mars 2020.

⁷⁴ Le nombre d'ouvriers étrangers détachés occupés sur des chantiers belges a diminué en 2018. Cette baisse s'explique par le fait que le secteur de la construction (commission paritaire 124) est défini plus strictement dans la déclaration Limosa depuis 2017. En cas d'activités dans la construction, l'employeur étranger doit payer une prime comparable aux « timbres de fidélité » en Belgique. Le risque que les entreprises étrangères se dérobent à cette obligation, alors qu'elles sont actives dans la construction, est réel. Cette situation complique la réalisation d'un monitoring fiable des détachements dans la construction (F. De Wispelaere, *De strijd tegen zwartwerk in de Belgische bouwsector. Een stand van zaken*, HIVA-KU Leuven, 2020, p. 17, <https://hiva.kuleuven.be>).

moyenne, mais Fedris ne dispose pas des données nécessaires relatives au temps de travail. Les accidents impliquant des intérimaires peuvent être intégrés dans l'indice de risque de leur utilisateur (entreprise qui les embauche), si Fedris est en mesure de lier le travailleur intérimaire et l'utilisateur via l'ONSS. Cette opération n'est possible que si les agences de travail intérimaire sont contraintes légalement de communiquer les données relatives au temps de travail presté par un intérimaire auprès d'un utilisateur et si les déclarations sont adaptées à cet effet. En concertation avec le secteur, les données relatives au temps de travail et aux accidents impliquant des ouvriers portuaires reconnus peuvent être demandées aux pools d'ouvriers portuaires. Par ailleurs, Fedris peut collaborer avec tous les acteurs pour envisager d'inclure les ouvriers portuaires reconnus dans le régime de risque aggravé ou, à tout le moins, suivre de près le risque d'accident du travail dans ce secteur.

Fedris n'a pas non plus connaissance des accidents du travail impliquant des travailleurs détachés. Leurs employeurs étrangers ne sont en effet pas tenus de déclarer leurs accidents du travail en Belgique et ne communiquent pas systématiquement les accidents graves au SPF Emploi dans un rapport circonstancié comme ils doivent le faire conformément à la loi relative au bien-être. Les accidents du travail impliquant des travailleurs détachés pourraient être mieux détectés si Fedris, le SPF Emploi et l'ONSS collaboraient de manière plus ciblée afin de lier les données de la déclaration Limosa des travailleurs détachés et des utilisateurs à celles disponibles au SPF Emploi.

Les ministres ont répondu que la recommandation visant à prendre en compte dans le calcul du risque aggravé aussi bien les accidents impliquant des travailleurs détachés que les accidents impliquant des intérimaires est fondée. Les ministres ont déjà réuni les administrations afin d'optimiser leur collaboration, notamment en vue d'échanger et d'exploiter au mieux les données parfois éparpillées entre les différents organismes.

Chapitre 4

Perception de la contribution de prévention

Le régime de risque aggravé n'est efficace que s'il permet de prévenir des accidents du travail à travers des plans d'action composés de mesures de prévention et élaborés par les services de prévention au moyen des cotisations perçues. Le financement des mesures de prévention dépend donc de la perception des contributions de prévention.

4.1 Procédure de perception

Fedris communique la liste des entreprises sélectionnées aux assureurs au plus tard le 30 novembre ; l'assureur informe ensuite l'entreprise et lui demande de payer la contribution de prévention dans les 30 jours⁷⁵. Le service de prévention de l'assureur peut établir une proposition de plan d'action dès que l'entreprise a payé sa contribution.

La contribution de prévention est un forfait qui dépend du nombre d'équivalents temps plein (ETP) que l'entreprise occupe. En 2019, elle était de 3.445,8 euros pour les entreprises de moins de 50 ETP. Elle augmente de 2.297,2 euros par 50 ETP supplémentaires. Fedris indexe ces montants chaque année. Les montants de base ont été fixés en 2008 dans l'arrêté d'exécution. Depuis lors, Fedris n'a toutefois pas évalué s'ils sont toujours en adéquation avec la mission des services de prévention. Fedris a peu d'informations sur le temps dont les services de prévention ont besoin pour élaborer et suivre les mesures de prévention.

4.2 Taux de perception global limité

Le taux de perception du régime de risque aggravé a toujours été faible, une question évoquée à plusieurs reprises au cours des six dernières années en comité de gestion et en comité technique de la prévention des accidents du travail⁷⁶.

Le comité technique de la prévention a examiné le taux de perception à la demande de ses membres en octobre 2018. Il l'a à nouveau examiné en mai 2019⁷⁷. Pour les années de sélection 2017 et 2018, 52 % (74 sur 143) et 58 % (82 sur 142) des entreprises ont respectivement

⁷⁵ Le délai de paiement est indiqué à l'article 49bis, alinéa 3, de la loi sur les accidents du travail.

⁷⁶ Le comité technique de la prévention des accidents du travail rend un avis au comité de gestion des accidents du travail concernant la prévention des accidents du travail, la coopération entre les services et organes de prévention et une contribution financière de Fedris aux projets de prévention. Il se compose de membres des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que de représentants de Fedris et du SPF Emploi.

⁷⁷ Pendant l'audit, il a été constaté que toutes les données (financières) de l'année de sélection concernée n'étaient pas encore disponibles lors de l'analyse. Les données financières ont encore été adaptées par la suite.

payé leur contribution de prévention⁷⁸. La Cour des comptes a calculé que la moyenne 2015-2019 était de 62,2 %. Le pourcentage d'entreprises qui paient diffère toutefois largement d'un assureur à l'autre. Plus de 80 % d'entre elles ont versé la contribution chez certains assureurs, contre seulement 5 % ou moins chez d'autres. Fedris a exceptionnellement calculé le montant des contributions non perçues à la demande de la Cour des comptes : il est de 555.445 euros pour les années de sélection 2017-2019.

Fedris ne calcule pas systématiquement le taux de perception du total des contributions dues. En effet, les assureurs calculent uniquement les montants par entreprise⁷⁹, sans les communiquer à Fedris. L'Agence ne connaît pas non plus les majorations et intérêts éventuels à verser en cas de retard de paiement. En termes de gestion, il s'indiquerait pourtant qu'elle en dispose et calcule ces pourcentages.

Il ressort de l'analyse du comité technique de la prévention de 2018 et 2019 ainsi que de celle des documents administratifs de Fedris réalisée par la Cour des comptes que les éléments ci-après, détaillés dans les points suivants, expliquent le taux de perception limité :

- l'absence d'uniformité du suivi de la perception par les assureurs ;
- un taux de perception étonnamment faible dans certains secteurs présentant un risque élevé d'accidents du travail ;
- la force contraignante légale limitée de la contribution de prévention.

Ces éléments s'ajoutent à l'absence de consensus (jusqu'en 2018) concernant la gestion de la perception (voir le [point 4.3](#)).

4.2.1 Absence d'uniformité du suivi de la perception

Selon le comité technique de la prévention, la procédure de perception que les assureurs appliquent manque d'uniformité. Certains se limitent au minimum légal, c'est-à-dire à envoyer un seul recommandé, sans prendre d'autre mesure de recouvrement. D'autres, en revanche, adoptent une approche proactive en visitant l'entreprise au préalable, en envoyant un deuxième rappel de paiement, en veillant au bon fonctionnement de leur service de prévention ou en confiant finalement le recouvrement à un tribunal.

4.2.2 Taux de perception faible dans certains secteurs à risque élevé d'accidents du travail

Fedris constate que le taux de perception varie selon le secteur⁸⁰. Le [tableau 2](#) indique les cinq secteurs ayant le taux de perception le plus faible pour les années de sélection 2015-2019. Il ne tient compte que des secteurs comptant plus de cinq entreprises sélectionnées. Il montre qu'un faible taux de perception dans les cinq secteurs correspond à un taux de gravité supérieur à la moyenne du secteur privé. Dans l'industrie du bois par exemple,

⁷⁸ Les entreprises supprimées (en raison de faillites, de code Nace erroné, etc.) ne sont pas incluses dans le calcul du taux de perception. Ces chiffres ont été établis à partir des tableaux de bord demandés que Fedris demande chaque année aux assureurs.

⁷⁹ Ce calcul est notamment basé sur les montants annuels indexés et sur le nombre d'heures d'occupation (ETP) exposées au risque telles que communiquées par Fedris aux assureurs après prise de renseignements auprès de l'ONSS.

⁸⁰ Fedris, *Risques aggravés. Adaptation de la législation. Proposition des partenaires sociaux*, note du 11 juin 2020 au comité technique de la prévention des accidents du travail.

25 % seulement des entreprises sélectionnées paient la contribution, alors que le secteur se caractérise par un taux de gravité élevé. Dans le secteur de la construction également, les assureurs perçoivent peu la contribution, alors que ce secteur à haut risque est le plus représenté dans la sélection 2020 (25 % des entreprises sélectionnées) et affiche une forte augmentation (42 entreprises en 2020 contre 27 en 2019)⁸¹.

Tableau 2 – Comparaison entre les secteurs présentant le pourcentage le plus faible d'entreprises ayant payé la contribution et leur taux de gravité des accidents du travail

Secteur (code Nace)	% d'entreprises ayant payé la contribution (années de sélection 2015-2019)	Taux de gravité (année civile 2019)
Industrie du bois (Nace 16)	25,0 %	0,84
Activités de location et location-bail (Nace 77)	37,0 %	0,44
Génie civil (Nace 42)	45,0 %	0,99
Services relatifs aux bâtiments ; aménagement paysage (Nace 81)	47,9 %	0,57
Travaux de construction spécialisés (Nace 43)	48,1 %	1,00
Secteur privé	61,5 %	0,41

Source : Cour des comptes à partir des données de Fedris

4.2.3 Caractère légalement contraignant limité de la contribution de prévention

En 2018 et 2019, certains services de prévention ont indiqué que les entreprises de certains secteurs ne payaient pas la contribution de prévention, car elles savaient qu'aucune suite ne serait donnée⁸². La loi ne prévoit en effet pas de sanction spécifique pour les contrevenants, ni de mesures particulières pour recouvrer les montants, telles qu'une contrainte. Le caractère contraignant du paiement se limite à infliger une majoration et des intérêts en cas de retard de paiement⁸³, ce qui se révèle insuffisant. Fedris ignore du reste au juste si les assureurs perçoivent cette majoration et ces intérêts. La circulaire ministérielle, qui prévoit ce que les services de prévention communiquent à Fedris dans leur rapport annuel, ne demande pas explicitement cette information⁸⁴.

⁸¹ Fedris, *Risques aggravés. Communication de la liste des entreprises sélectionnées en 2020*, note du 8 février 2021 au comité de gestion des accidents du travail.

⁸² Fedris, *Risques aggravés. Avis du comité technique de la prévention des accidents du travail*, note du 16 septembre 2019 au comité de gestion des accidents du travail.

⁸³ Si une entreprise ne paie pas la contribution avant le 1^{er} février de l'année qui suit la sélection, la contribution est majorée de 10 % et d'intérêts.

⁸⁴ Circulaire ministérielle n° 253 du 18 mai 2000 concernant le rapport annuel sur le fonctionnement des services de prévention des assureurs, modifiée par la circulaire ministérielle n° 268 du 27 juillet 2009 et complétée par la circulaire ministérielle n° 272 du 13 décembre 2012.

4.3 Gestion du taux de perception limité depuis 2018

4.3.1 Adaptations de la procédure de perception en 2018

Dès 2013, tous les acteurs avaient la conviction croissante que le processus de perception devait être modifié. Il a cependant fallu attendre 2018 pour que le comité de gestion trouve un consensus et les changements n'ont pas encore donné de résultats pour l'instant.

Une première adaptation de la réglementation permet, depuis octobre 2019, aux assureurs de déléguer leur mission de perception à un institut de prévention d'une commission paritaire agréée. Ils peuvent ainsi faire appel à l'expérience de ces instituts lorsqu'ils proposent des mesures de prévention⁸⁵. Ces instituts s'avèrent disposés à utiliser la contribution, mais pas à la percevoir eux-mêmes. Ce n'est que lorsqu'il est apparu que Fedris allait percevoir la contribution à leur place (voir le point 4.3.2) que deux instituts ont demandé un agrément pour leur secteur. La modification réglementaire n'améliore donc ni la perception ni les mesures de prévention pour l'instant.

Depuis octobre 2019, Fedris doit en outre communiquer formellement la liste des contrevenants à la Direction générale du contrôle du bien-être au travail⁸⁶. Cette dernière a toutefois déjà fait savoir lors de l'examen de la nouvelle réglementation que la liste ne serait pas utilisée. La Direction générale estime que contribuer à percevoir la contribution de prévention ne relève pas de sa mission. Elle a néanmoins organisé une inspection unique sur place auprès de contrevenants en 2020. Dix entreprises sélectionnées au moins trois fois depuis 2015 et n'ayant jamais payé étaient concernées. Elle signale cependant qu'elle n'assurera pas de suivi annuel. Si la Direction générale n'intervient pas activement auprès des contrevenants (par exemple, en inspectant systématiquement sur place), les assureurs risquent de ne pas entreprendre d'autres démarches de prévention auprès de ces entreprises, puisque les plans d'action ne pourront pas être financés.

4.3.2 Adaptations de la procédure de perception après 2018

Comme les adaptations de 2018 n'ont pas permis d'améliorer la perception, les partenaires sociaux ont proposé en juillet 2020 en comité de gestion que Fedris perçoive les contributions auprès des secteurs dotés d'un institut de prévention agréé. En cas de non-paiement, Fedris peut en effet également faire appel au SPF Finances pour recouvrer les contributions. Les deux secteurs dotés d'un institut de prévention agréé présentent un taux de perception faible : l'industrie du bois et le secteur de la construction (voir le point 4.2.2). Fedris transférera les contributions perçues aux instituts de prévention afin qu'ils puissent continuer à élaborer le plan d'action assorti de mesures de prévention. La modification de la réglementation nécessaire n'a toutefois pas encore été publiée. Ce sera également l'occasion d'examiner si la contribution, inchangée depuis 2008, doit être adaptée.

Au bout de trois ans, Fedris pourra comparer son taux de perception à celui des assureurs afin d'établir la méthode la plus efficace et d'éventuellement élargir celle-ci à l'ensemble des secteurs.

⁸⁵ Modification de l'article 49bis de la loi sur les accidents du travail par la loi du 21 décembre 2018 ; modification de l'arrêté royal du 23 décembre 2008 par l'arrêté royal du 19 septembre 2019.

⁸⁶ Article 8/1 de l'arrêté royal du 23 décembre 2008. Dans la pratique, la Direction générale du contrôle du bien-être au travail a donc reçu cette liste pour la première fois en 2020 pour l'année de sélection 2019.

4.4 Conclusion partielle

En moyenne, 62,2 % seulement des entreprises sélectionnées ont payé la contribution de prévention pour les années de sélection 2015 à 2019. Le taux de perception est en outre plus faible dans les secteurs à haut risque, alors que le taux de gravité des accidents du travail de ces secteurs est nettement supérieur à la moyenne de l'ensemble du secteur privé. La perception peut difficilement avoir un caractère contraignant puisque le non-paiement n'est pas sanctionné. Les efforts consentis par les assureurs pour percevoir la contribution varient considérablement.

La modification législative de 2018 n'a rien changé. Les instituts de prévention sont disposés à utiliser les contributions en élaborant des mesures de prévention, mais ne veulent pas les percevoir. Le taux de perception pourrait augmenter si la réglementation est à nouveau adaptée et si Fedris perçoit les contributions à leur place. Fedris peut en effet demander au SPF Finances de recouvrer les contributions.

Chapitre 5

Suivi par Fedris et le SPF Emploi

Malgré le rôle limité de Fedris (voir le [point 2.1](#)), Fedris et le SPF Emploi sont tenus d'assurer le suivi du système et de se renforcer dans leur gestion de la prévention.

5.1 Suivi de l'utilisation de la contribution de prévention

Si l'employeur a établi un plan d'action sur proposition du service de prévention, ce dernier doit contrôler l'exécution du plan pendant trois ans et faire rapport chaque année à Fedris du respect du plan par l'employeur et de la collaboration de celui-ci. Dans la pratique, ce rapport annuel des services de prévention comporte pour l'essentiel un tableau de bord reprenant les données des avis rendus par le service de prévention, du suivi trimestriel des différentes actions et les heures prestées. Ces tableaux de bord ne s'avèrent cependant pas toujours complets et ne contiennent pas toujours des informations sur la mise en œuvre des mesures. Si l'entreprise ne continue pas à coopérer après avoir payé la contribution, le service de prévention ne peut pas l'y contraindre⁸⁷. Dans la plupart des cas, Fedris ne reçoit pas les plans d'action mêmes.

Contrôler l'utilisation de la contribution ne relève pas de la compétence de Fedris. Même si ce rôle lui était confié, Fedris ne dispose que d'un nombre limité de collaborateurs en mesure d'analyser le contenu des plans d'action et de vérifier leur mise en œuvre par des inspections. Il s'indique donc dans ce cas que Fedris collabore étroitement avec le SPF Emploi.

Dans son contrat d'administration 2019-2020, Fedris mentionne en effet déjà qu'elle fournit au SPF Emploi les informations nécessaires pour contrôler l'application des mesures de prévention proposées. Le SPF Emploi ne procède toutefois pas à ces vérifications, alors que les rapports circonstanciés et l'expertise de ses inspecteurs lui donnent les moyens d'évaluer les mesures de prévention supplémentaires des entreprises. Le SPF Emploi a répondu qu'à terme, la possibilité pour l'inspection d'imposer les mesures proposées dans le plan de prévention devrait également être examinée, dans le cas où l'entreprise a payé sa contribution de prévention, mais où elle refuse de mettre en œuvre tout ou partie du plan de prévention de l'assureur ou de l'institut de prévention⁸⁸.

⁸⁷ Lorsqu'une entreprise répond de nouveau aux critères de risque aggravé l'année suivante, Fedris ne la retirera de la sélection des entreprises présentant un risque aggravé que si elle a payé et collabore correctement à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'action (article 3/1 de l'arrêté d'exécution).

⁸⁸ Selon le SPF Emploi, cela nécessiterait une modification de l'article 45, § 2, du code pénal social.

L'établissement d'un plan d'action fait en partie double emploi avec la rédaction, par l'employeur et le service externe de prévention, du rapport circonstancié après un accident grave. Un rapport circonstancié doit ainsi déjà contenir des recommandations pour éviter que l'accident se reproduise. Il comprend un plan d'action assorti d'un calendrier, une justification et la mention des responsables. Cependant, les services externes de prévention et les services de prévention des assureurs n'échangent pas ces informations, de sorte que le plan d'action élaboré après avoir payé la contribution de prévention ne correspond pas nécessairement au plan d'action qui fait suite au rapport circonstancié et que les doubles emplois ne peuvent pas non plus être évités.

Faute de suivi de la prévention finale, Fedris n'est pas en mesure d'évaluer si le régime de risque aggravé conduit à davantage de prévention. Des entreprises sont par exemple souvent reprises dans des sélections successives⁸⁹. En janvier 2020, les partenaires sociaux ont pourtant demandé à Fedris d'évaluer l'efficacité de la prévention grâce au régime, puisque ce dernier existe depuis plus de dix ans⁹⁰. Fedris n'a pas encore procédé à une telle évaluation.

5.2 Harmonisation de la politique de prévention entre acteurs publics

La stratégie nationale 2016-2020 entendait tout mettre en œuvre pour réduire le nombre d'accidents du travail, notamment par une gestion ciblée et systématique des employeurs récidivistes. Aux termes de la stratégie, pareille gestion nécessite une collaboration étroite entre le SPF Emploi et Fedris ainsi qu'une concertation avec les partenaires sociaux. Cette collaboration étroite n'existe pas actuellement pour les missions de prévention de Fedris. Lorsque le régime de risque aggravé a été mis en place, la réglementation ne prévoyait pas de rôle explicite pour la Direction générale du contrôle du bien-être au travail⁹¹. Depuis 2019, l'arrêté d'exécution dispose toutefois que le SPF Emploi reçoit la liste des contrevenants, mais il s'est avéré en comité technique de la prévention que la Direction générale n'acceptait pas de répondre à la demande d'utiliser cette liste (voir le [point 4.3.1](#)). Dans sa réponse au projet de rapport, le SPF s'est engagé à soumettre chaque année à un contrôle renforcé une vingtaine d'entreprises figurant au moins deux fois sur la liste des entreprises présentant un risque aggravé pour une période plus longue (2015-2020).

Fedris a conclu une convention de collaboration avec le SPF Emploi en 2020, mais cette convention ne visait pas à aligner la mission de prévention de Fedris sur celle du SPF. Fedris confirme néanmoins qu'une coopération étroite en matière de partage de données devrait être optimisée au vu des nouvelles possibilités de réclamation dans le cadre du régime de risque aggravé. Fedris n'a par exemple pas d'accès direct aux informations des rapports circonstanciés que le SPF reçoit. Ces rapports ne sont pas numérisés, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être facilement consultés ou comparés avec la base de données des accidents

⁸⁹ Fedris a calculé que 753 entreprises uniques étaient concernées par les sélections 2015-2019. Parmi elles, 77 ont été sélectionnées plus d'une fois, dont neuf l'ont été trois fois. Trois entreprises ont même été retenues dans quatre des cinq sélections.

⁹⁰ Lettre du 16 janvier 2020 contenant le point de vue commun de la FEB, de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB concernant les modifications du régime de risque aggravé.

⁹¹ La sélection des entreprises et, ultérieurement, la liste des contrevenants ont toutefois été communiquées au comité technique de la prévention où siègent deux membres de la Direction générale du contrôle du bien-être au travail.

du travail de Fedris. Il n'est en effet pas exclu que cette base ne contienne pas tous les accidents du travail graves que les employeurs déclarent dans les rapports circonstanciés. À l'inverse, le SPF Emploi ne peut pas consulter directement la base pour vérifier s'il a bien reçu un rapport circonstancié pour tous les accidents graves (voir aussi le [point 3.2.2](#))⁹². Le SPF a répondu qu'il procéderait à une analyse fonctionnelle, en étroite concertation avec Fedris, en vue de créer une base de données des accidents du travail graves à partir des rapports circonstanciés. Il examinera également les moyens nécessaires à cet effet. Par ailleurs, il vérifiera si la base de données existante des accidents du travail graves de Fedris est adaptée à cette fin, après avoir été complétée de certaines données minimales qui devront être fournies par la Direction générale du contrôle du bien-être au travail sur la base des rapports circonstanciés.

Une possibilité de réclamation supplémentaire permettra au comité de gestion de supprimer une entreprise de la sélection si elle a récemment pris des mesures suffisantes pour prévenir les accidents du travail (voir le [point 3.1.4](#)). La contribution du SPF sera nécessaire pour que Fedris puisse contrôler suffisamment la justification de ce type de réclamation. Fedris a indiqué qu'un accord a été atteint concernant une collaboration renforcée. Les modalités concrètes de cette dernière seront fixées dans le cadre du suivi et de l'évaluation de la convention de collaboration entre Fedris et le SPF Emploi.

5.3 Conclusion partielle

Lorsque les entreprises ont payé la contribution, les services de prévention des assureurs établissent un plan d'action pour prévenir les accidents du travail. Les assureurs renseignent annuellement à Fedris les données des avis rendus par le service de prévention, du suivi trimestriel des différentes actions et les heures prestées. Ils le font au moyen d'un tableau de bord. Ni Fedris ni le SPF Emploi n'évaluent la qualité des propositions ou ne peuvent vérifier la mise en œuvre des mesures proposées. L'efficacité du régime de risque aggravé est donc incertaine.

En outre, le plan d'action fait souvent double emploi avec ce que les services internes ou externes de prévention de l'entreprise ont déjà proposé en collaboration avec l'employeur à la suite d'un accident du travail grave. Les rapports circonstanciés que les entreprises établissent après un accident du travail grave et qu'elles envoient au SPF Emploi ne sont pas numérisés, de sorte que Fedris ne peut pas les utiliser pour évaluer les réclamations. Lorsqu'il évaluera la nouvelle possibilité de réclamation (mesures préventives suffisantes prises), le comité de gestion pourra donc uniquement s'appuyer sur les arguments de l'entreprise.

Pour sa part, le SPF Emploi n'utilise pas les informations du régime de risque aggravé, comme la liste des entreprises qui n'ont pas payé, pour définir sa propre approche de contrôle. Les rapports circonstanciés n'étant pas disponibles au format numérique, ils ne peuvent pas être comparés aux informations de la base de données des accidents du travail de Fedris. Le SPF Emploi ne peut d'ailleurs pas non plus consulter directement cette base.

⁹² Les directions régionales peuvent consulter la base de données des accidents du travail via l'application Cryfa, mais elles ne le font pas systématiquement chaque mois.

Les politiques de prévention du SPF Emploi et de Fedris manquent dès lors d'harmonisation, de sorte que l'utilisation des contributions de prévention n'est pas non plus contrôlée. Les ministres ont souligné qu'un accord avait déjà été atteint concernant le principe d'une collaboration renforcée entre Fedris et le SPF Emploi. Les modalités concrètes de cette dernière seront fixées dans le cadre de la prochaine réunion de suivi et d'évaluation de la convention qui régit cette collaboration.

Chapitre 6

Conclusions et recommandations

6.1 Conclusions

Afin de réduire significativement le nombre d'accidents du travail, le gouvernement a souhaité – outre une série d'autres mesures – rendre les employeurs davantage responsables financièrement des accidents du travail. Fedris s'est vu confier à cet effet deux missions de prévention supplémentaires en 2009 : la mise en place d'un système de différenciation des primes et d'un régime d'entreprises présentant un risque aggravé. Depuis le lancement de ces deux mesures, le nombre d'accidents du travail a certes continué à baisser, mais les mesures n'y ont contribué que de manière limitée. Les chiffres stagnent depuis 2014.

La première mission, à savoir la différenciation des primes basée sur un système de bonus-malus, n'a pas été réalisée, notamment parce que l'arrêté d'exécution a été annulé. Fedris explore d'autres possibilités de mettre en œuvre le principe légal de récompense ou de sanction financière en fonction de la politique de prévention.

La seconde mission, à savoir le régime des entreprises présentant un risque aggravé, n'a été remplie que de façon limitée, car seul un nombre restreint d'entreprises (200) doivent être sélectionnées (moins de 0,1 % du total des entreprises qui emploient des effectifs en Belgique). Depuis 2015, Fedris ne parvient même plus à sélectionner ces 200 entreprises. En raison des critères de sélection, l'Agence sélectionne surtout des petites entreprises, alors que seuls 19,1 % des accidents du travail s'y produisent. D'importants secteurs à risque et taux d'emploi élevé, tels que le secteur du travail intérimaire et le travail portuaire, échappent au régime, bien que le nombre d'accidents du travail graves y soit élevé. Le ministre n'a pas encore fixé de modalités pour le travail intérimaire et Fedris n'a pas respecté l'engagement, pris dans son contrat d'administration, de formuler une proposition visant à attribuer les accidents impliquant des ouvriers portuaires à l'entreprise qui les occupait. Fedris n'a pas non plus respecté son engagement d'établir, d'ici 2020, des statistiques des travailleurs détachés victimes d'un accident du travail en Belgique.

Ces dernières années, les assureurs n'ont pas été en mesure de percevoir suffisamment la contribution de prévention. Pour les années de sélection 2015-2019, 62,2 % seulement des entreprises en moyenne ont payé cette contribution ; dans les autres cas, le régime de risque aggravé ne génère pas davantage de prévention. En outre, le taux de perception est plus faible dans les secteurs à haut risque. La réglementation ne prévoit pas de sanctionner le non-paiement. Il n'est pas non plus exclu que le plan d'action financé par la contribution de prévention et élaboré par les assureurs fasse double emploi avec les actions initiées par les services de prévention de l'entreprise même, par exemple dans le cadre de la rédaction du rapport circonstancié pour le SPF Emploi.

La stratégie nationale en matière de bien-être au travail 2016-2020 devait conduire le SPF Emploi et Fedris à améliorer ensemble l'application de la réglementation en matière de prévention des accidents du travail graves. La convention de collaboration conclue en 2020 entre Fedris et le SPF ne garantit pas encore une harmonisation suffisante, car les informations des rapports circonstanciés sur les accidents du travail graves disponibles au SPF Emploi (dont les mesures de prévention) ne sont pas numérisées. Les données de ces rapports et les mesures de prévention prises ne peuvent en outre pas être reliées directement aux informations de la base de données des accidents du travail de Fedris.

Les modifications apportées au régime de risque aggravé en 2015 et 2019 n'ont pas encore suffisamment amélioré l'efficacité de ce régime. Le nombre de 200 entreprises à sélectionner n'a plus été atteint, et les instituts de prévention et le SPF Emploi ont négligé d'endosser un rôle plus actif.

Les adaptations de la réglementation récemment proposées peuvent amener à sélectionner plus d'entreprises et à mieux percevoir la contribution de prévention. Cependant, les critères de sélection et le nombre d'entreprises à sélectionner ne changent pas substantiellement, de sorte que l'incidence éventuelle du régime de risque aggravé sur la prévention des accidents du travail reste très limitée. La raison d'être même du régime est de ce fait remise en question.

Les ministres ont répondu que l'importance de cet instrument ne devait pas être sous-estimée. En effet, outre la sélection de 200 entreprises redevables de la contribution, Fedris mène chaque année une campagne de sensibilisation auprès de 2.000 entreprises, qui sont ensuite encouragées à contacter leur service externe de prévention et de protection au travail afin de mettre en œuvre une stratégie de prévention visant à réduire le nombre d'accidents du travail.

6.2 Recommandations

La Cour des comptes recommande au(x) ministre(s) de prendre position sur la mise en œuvre ou non de la disposition légale relative à la différenciation obligatoire des primes. Si ce principe est abandonné et que la disposition légale est donc abrogée, il convient d'envisager, en concertation avec tous les acteurs, si un autre système contribuerait aux mêmes objectifs de prévention.

Le comité de gestion de Fedris doit recourir à une évaluation pour identifier la valeur ajoutée du régime de risque aggravé et, éventuellement, reconsidérer le régime sur cette base. En attendant, la gestion du régime peut être améliorée. Les partenaires sociaux estiment que ce système conserve sa raison d'être, mais ils sont ouverts aux propositions d'amélioration avancées dans les recommandations.

Pour pouvoir sélectionner à nouveau les 200 entreprises les moins performantes en termes d'accidents du travail, le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique doit publier les modifications de la réglementation proposées, de sorte que les critères de sélection élargis prennent effet. Les accidents du travail impliquant des travailleurs intérimaires ou des ouvriers portuaires reconnus doivent être inclus dans l'indice de risque des entreprises. Les modalités applicables au travail intérimaire doivent être fixées à cet effet, comme la loi

le prescrit. Fedris peut lancer un projet avec l'ONSS et la BCSS afin d'obtenir les données de temps de travail des intérimaires. Les déclarations Dimona et DMFA des agences de travail intérimaire et l'outil Dimona destiné aux intérimaires doivent être adaptés à cette fin.

Afin d'inclure les accidents du travail impliquant des ouvriers portuaires reconnus, la Cour des comptes recommande à Fedris de demander aux pools portuaires les données relatives au temps de travail et aux accidents du travail des ouvriers portuaires reconnus. En attendant, Fedris peut veiller à ce que les déclarations d'accident mentionnent systématiquement l'entreprise utilisatrice ou l'utilisateur, de sorte qu'une prévention ciblée puisse être mise en œuvre en dehors du régime de risque aggravé pour les entreprises qui présentent un risque accru.

En septembre 2020, le comité de gestion a convenu de charger Fedris, plutôt que les assureurs, de percevoir les contributions, mais le ministre doit encore adapter la réglementation. Fedris doit aussi conclure un accord avec le SPF Finances pour qu'il puisse recouvrer efficacement en cas de non-paiement. La Cour recommande au ministre d'évaluer si Fedris perçoit une part plus importante des contributions que les assureurs et, dans l'affirmative, de lui confier à terme la perception de l'ensemble des contributions de prévention. En parallèle, il serait opportun de revoir le montant de la contribution. En l'absence de sanctions en cas de non-paiement, le SPF Emploi doit réaliser une inspection systématique auprès des contrevenants.

Tout comme le Conseil national du travail, la Cour des comptes recommande de rendre la déclaration des accidents du travail entièrement électronique et uniforme. En concertation avec les assureurs, cette déclaration peut se faire via le portail de la sécurité sociale (DRS). Si le système actuel de déclaration via les applications des assureurs est maintenu, Fedris et les assureurs doivent à tout le moins conclure rapidement des accords concrets pour que toutes les déclarations contiennent les mêmes informations comme la réglementation le prévoit. Un accident du travail impliquant un intérimaire, par exemple, pourra ainsi être directement et correctement lié à l'utilisateur. Fedris et le SPF Emploi pourront ainsi facilement consulter toutes les informations relatives aux accidents et aux mesures préventives.

La Cour des comptes recommande au SPF Emploi de numériser dans une base de données les rapports circonstanciés qu'il reçoit des accidents du travail graves, de sorte qu'il puisse détecter rapidement tous les accidents graves en même temps que Fedris. Un échange numérique direct de données entre le SPF Emploi et Fedris doit permettre d'inclure dans l'indice de risque d'une entreprise les accidents du travail non déclarés auprès de Fedris au départ. Cette base de données doit également contenir les mesures préventives prises. Pour pouvoir identifier les données qui manquent dans la base des accidents du travail, le SPF Emploi doit pouvoir la consulter directement avec l'aide de la BCSS. Les ministres ont répondu que le projet de plateforme numérique élaboré par l'ONSS dans le cadre du plan pour la reprise et la résilience pourrait contribuer à l'exhaustivité et à l'uniformité des données et des sources afin d'éviter toute contestation.

Afin d'avoir une vision plus complète de l'ensemble des accidents du travail en Belgique, la Cour des comptes recommande à Fedris de collaborer avec le SPF Emploi pour établir des statistiques des accidents du travail impliquant des travailleurs détachés. Ce n'est possible que dans le cadre d'un projet commun avec l'ONSS et la BCSS afin d'utiliser les données de la déclaration Limosa et de les croiser avec les informations disponibles au SPF Emploi. Le

SPF Emploi pourrait ainsi axer davantage ses actions de prévention et ses inspections sur des secteurs spécifiques.

Dans leur réponse, le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et le ministre de l'Économie et du Travail indiquent avoir discuté avec les organismes concernés de la manière de donner suite aux recommandations et d'aboutir à un véritable plan d'action. Selon eux, le rapport souligne à juste titre que la collaboration et le partage de données entre Fedris et le SPF Emploi doivent être optimisés.

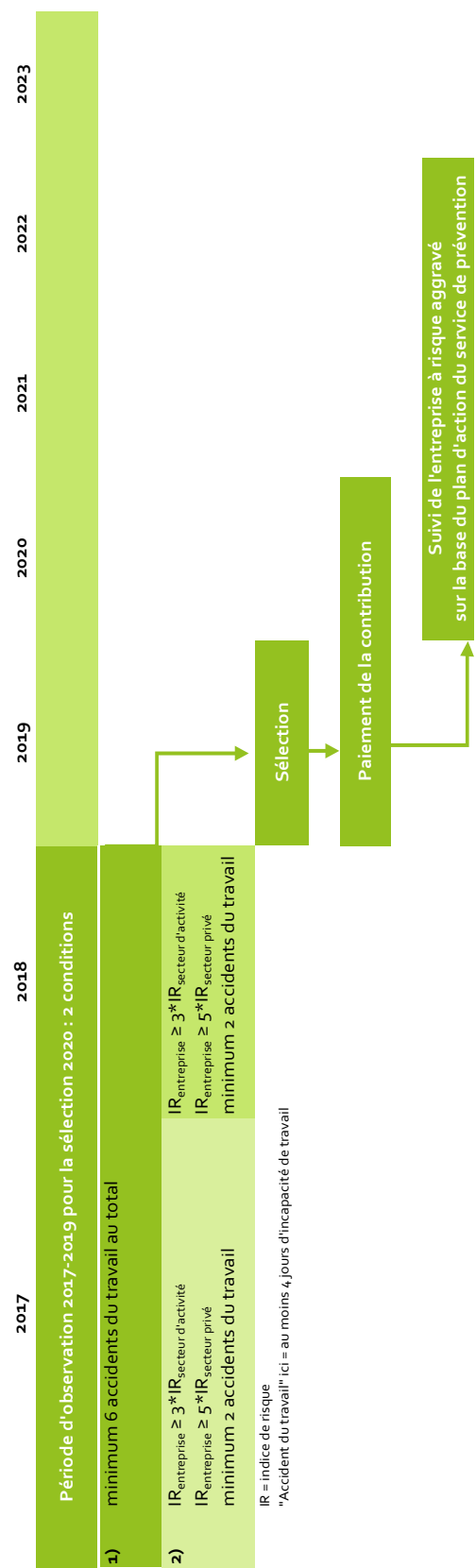
6.3 Synthèse des recommandations

	Recommandation	Point du rapport
Ministre du Travail Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique		
1	Décider du maintien ou non de la disposition légale relative à la différenciation des primes ou envisager un autre système	2.2
2	Évaluer si le régime de risque aggravé entraîne une diminution effective du nombre d'accidents du travail	5.1
3	Publier les modifications réglementaires prévues du régime de risque aggravé, reprenant les nouveaux critères de sélection et la perception de la contribution par Fedris au lieu des instituts de prévention agréés	3.1.3 et 4.3.2
4	Fixer les modalités afin d'intégrer aussi les accidents du travail du secteur intérimaire dans le calcul du risque aggravé, comme la loi le prescrit, et de prendre en considération les accidents du travail dans le secteur portuaire ou, à tout le moins, d'en assurer le suivi	3.2.1
5	Améliorer les informations disponibles sur les accidents du travail en imposant la déclaration électronique et en optimisant les flux d'information électroniques entre les assureurs, Fedris et le SPF Emploi	3.2.2 et 5.2
6	Évaluer si la perception par Fedris est plus efficace que celle effectuée par les assureurs, afin de confier à terme à Fedris la perception de toutes les contributions de prévention ; réexaminer à ce moment-là le montant de la contribution en concertation avec Fedris	4.3.2
Fedris		
7	Inclure le secteur du travail intérimaire dans le régime de risque aggravé ; développer à cet effet un projet commun avec l'ONSS et la BCSS pour disposer des données relatives au temps de travail des intérimaires	3.2.1
8	Inclure les accidents du travail impliquant des ouvriers portuaires reconnus dans le régime de risque aggravé, via la mise à disposition des données sur les temps de travail et accidents du travail disponibles auprès des pools portuaires ou, à tout le moins, assurer le suivi de ces accidents	3.2.1
9	Établir des statistiques des accidents du travail impliquant des travailleurs détachés, en collaboration avec le SPF Emploi ; développer à cet effet un projet commun avec l'ONSS et la BCSS afin d'utiliser les données de la déclaration Limosa des secteurs concernés	3.2.2
SPF Emploi		
10	Utiliser les informations améliorées relatives aux accidents du travail impliquant des travailleurs détachés pour déterminer les visites d'inspection	3.2.2

	Recommandation	Point du rapport
11	Organiser des inspections dans les entreprises qui ne paient pas la contribution de prévention	4.3.1
12	Numériser la base de données des rapports circonstanciés, de sorte que tous les accidents graves puissent intégrer l'indice de risque d'une entreprise ; intégrer également les mesures de prévention prises dans cette base de données	5.2

Annexe 1

Ligne du temps pour une entreprise sélectionnée en tant qu'entreprise présentant un risque aggravé



Annexe 2

Lettre conjointe du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du ministre de l'Économie et du Travail

BELGIQUE / BELGIË



VICE-PREMIER MINISTRE
MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DU
TRAVAIL
VICE-EERSTE MINISTER
MINISTER VAN ECONOMIE EN WERK

Bruxelles, 29/9/21

167228

Monsieur le Premier Président de
la Cour des comptes
Philippe Roland
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles

Votre référence :

Notre référence : 2021/PYD/FL/CN/HS/DV/

Vos correspondants : Hanne SANDERS
Cis CAES

hanne.sanders@dermagne.fed.be
Cis.Caes@vandenbroucke.fed.be

TRADUCTION

Monsieur le Premier Président,

Nous avons analysé avec une grande attention votre lettre du 11 août ainsi que le projet de rapport joint relatif à l'exécution des missions de prévention des accidents du travail par Fedris (et la Direction générale du contrôle du bien-être au travail du SPF Emploi). Nous avons surtout examiné, en collaboration avec les organismes concernés, comment donner suite aux recommandations qui y sont formulées.

En effet, ce rapport contient de nouveau des données pertinentes et des éléments visant à améliorer la politique. Nous tenons à vous en remercier.

Nous avons préféré réagir conjointement à ce projet, non seulement parce que le rapport indique à juste titre que la collaboration et le partage de données entre les deux organismes susmentionnés doivent être optimisés afin de parvenir à une approche cohérente, mais aussi parce qu'avant de recevoir ce projet de rapport, nous avons déjà réuni Fedris, la Direction générale du contrôle du bien-être au travail et le Sirs pour un futur projet visant à combler les lacunes concernant les accidents du travail (lourds) impliquant des travailleurs détachés, d'une part, et

la sous-déclaration des accidents du travail (les « accidents Tipp-Ex »), d'autre part. Par ailleurs, le problème de la méconnaissance du nombre et de la nature des accidents du travail impliquant des travailleurs détachés – et la manière dont les entreprises utilisatrices belges peuvent être responsabilisées à cet égard – ne fait que confirmer l'importance de ce projet.

Le sérieux avec lequel nous considérons les questions soulevées dans le projet de rapport est également attesté par le fait que nous leur consacrons un chapitre dans nos notes de politique générale respectives pour 2022, qui seront prochainement présentées au Parlement, et que la prévention des accidents du travail est également explicitement incluse dans la nouvelle stratégie nationale belge en matière de bien-être et de sécurité au travail, qui est en cours d'élaboration¹.

Nous avons également demandé un report de délai pour cette réponse car nous souhaitons d'abord aussi prendre connaissance de l'analyse des partenaires sociaux au sein du comité de gestion de Fedris. En effet, nous estimons qu'il est important que ceux-ci soutiennent également les projets visant à renforcer et optimiser la prévention des accidents du travail. D'après le projet de réponse que Fedris vous communiquera, cela s'avère être le cas.

La nette sous-représentation des grandes entreprises dans la sélection des entreprises présentant un « risque aggravé » nous a également surpris. Nous avons donc demandé à Fedris de se pencher sur ce point. Avec la réserve, toutefois, que la réglementation en matière de « risque aggravé » – à distinguer du concept d'« accidents graves » dans le cadre du code du bien-être au travail – est soumise à une évaluation périodique de ses résultats. Chaque année, Fedris fait rapport au comité technique et au comité de gestion au sujet des résultats de la sélection effectuée en ce qui concerne : le nombre d'entreprises, la taille des entreprises sélectionnées, les secteurs d'activité et les indices de risque. Au fil des ans, ces rapports ont donné lieu à plusieurs reprises à des adaptations, notamment pour mieux prendre en compte le degré de gravité des accidents et la taille de l'entreprise. L'absence de grandes entreprises dans la sélection peut, par exemple, s'expliquer par la prise en considération du degré de gravité dans l'algorithme de sélection, les grandes entreprises pouvant présenter un profil d'accident différent, par exemple en raison de la présence de services de prévention internes. La question doit donc faire l'objet d'un examen plus approfondi.

De même, le rapport des experts qui a précédé l'arrêt du Conseil d'État concernant l'arrêt d'exécution de l'article 49quater de la loi du 10 avril 1971 (différenciation des primes) a révélé que la mise en œuvre de la différenciation des primes comportait une série de problèmes difficiles à résoudre ainsi que des

¹ La stratégie nationale belge est liée au nouveau cadre stratégique de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail 2021-2027.

dysfonctionnements potentiels. Cette situation sera encore renforcée par des directives européennes ultérieures sur la libre détermination des primes. Selon nous, il serait dès lors préférable d'examiner d'autres solutions, ce à quoi le comité de gestion de Fedris s'est engagé, qui seront également reprises comme indicateurs-clés de performance dans le prochain contrat d'administration.

En attendant, nous continuerons par ailleurs à travailler à l'amélioration de la réglementation en matière de risque aggravé. De récents projets de loi et d'arrêté royal sont actuellement soumis à l'avis du Conseil d'État.

Nous pensons que l'importance de cet instrument ne doit pas être sous-estimée. Outre la sélection de 200 entreprises redevables de la contribution, Fedris mène chaque année une campagne de sensibilisation auprès de 2.000 entreprises qui sont ensuite encouragées à contacter leur service externe de prévention et de protection au travail afin de mettre en œuvre une stratégie de prévention visant à réduire le nombre d'accidents du travail.

Nous lisons dans le projet de rapport que les auteurs de ce dernier proposent également cet instrument afin d'introduire une certaine responsabilité (financière) des entreprises utilisatrices pour les accidents qui se produisent sur leur site et qui impliquent des travailleurs détachés et des intérimaires.

Le rapport fournit en outre un certain nombre d'outils qui pourraient y contribuer, à condition que les données provenant de différentes sources soient reliées.

Comme déjà mentionné, nous avons déjà réuni Fedris, la Direction générale du contrôle du bien-être au travail et le Sirs autour de la table afin d'optimiser la collaboration et maximiser l'utilisation et le partage de données, parfois éparses, entre les différents organismes, afin de combler les lacunes susmentionnées. Le rapport confirme l'importance de cet exercice dans lequel l'ONSS sera également impliqué. Le projet de rapport ajoute à juste titre les accidents impliquant des intérimaires.

Nous saisissons donc l'occasion de ce rapport pour poursuivre l'exercice déjà entamé et intensifier le partage des données et la collaboration entre les organismes concernés. Nous devons nous assurer à cet égard que les données et les sources que le rapport propose de relier en vue de leur utilisation dans le calcul du « risque aggravé » sont complètes et uniformes afin d'éviter tout litige. Le projet de plateforme numérique élaboré par l'ONSS dans le cadre du plan pour la reprise et la résilience pourrait y contribuer.

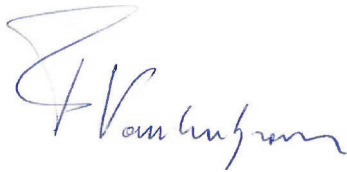
En ce qui concerne l'un des deux nouveaux motifs de réclamation susceptible d'être invoqué par les entreprises présentant un risque accru pour éviter de payer la contribution de prévention, à savoir le fait qu'elles ont récemment pris des mesures suffisantes pour prévenir les accidents du travail, un accord a déjà été trouvé, grâce notamment aux réunions fréquentes entre Fedris et la Direction générale du contrôle du bien-être au travail dans le cadre des projets précités, sur le principe d'une collaboration renforcée avec le SPF Emploi. Les modalités

concrètes seront déterminées lors de la prochaine réunion sur le suivi et l'évaluation de la convention de collaboration entre Fedris et le SPF Emploi. Nous pouvons compter à cet effet sur l'engagement de ces services publics et leur implication en la matière, qu'ils ont déjà concrétisés sous la forme de diverses actions et mesures potentielles qu'ils vous ont présentées dans leurs courriers.

Par conséquent, nous ne considérons certainement pas cette réponse comme un point final. Au contraire, elle nous fournit des outils supplémentaires pour enrichir et renforcer les projets que nous avons déjà entamés avant sa réception afin d'aboutir à un véritable « plan d'action ».

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Premier Président, l'expression de notre très haute considération.

Vice-Premier ministre et ministre
des Affaires sociales et de la Santé
publique



Frank Vandenbroucke

Vice-Premier ministre et ministre
de l'Économie et du Travail



Pierre-Yves Dermagne

Ce rapport est disponible en français et
en néerlandais sur www.courdescomptes.be.



DÉPÔT LÉGAL
D/2021/1128/55

PRÉPRESSE ET IMPRESSION
Imprimerie centrale de la Chambre des représentants

PHOTO DE COUVERTURE
Shutterstock

ADRESSE
Cour des comptes
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles

TÉL.
+32 2 551 81 11

www.courdescomptes.be